Mercedes-Benz

Bestellung

Käufer:

Walter Bösenberg GmbH Innenausbau
Carsten Thylmann
Sure Wisch 14
30625 Hannover

Kundenreferenz 1: Polizei Niedersachsen

Sie werden betreut durch
Mercedes-Benz AG Niederlassung
Hannover, Center Langenhagen
Mercedesstraße 3
30855 Langenhagen

Ihr Ansprechpartner
Swen Scheel
Tel.: +49 511 5465530
Mobil: +49 160 8678599

Datum
07.09.2026

Unter Einbeziehung der beiliegenden **Neufahrzeug-Verkaufsbedingungen** und dem beiliegenden Dokument **"Laufzeitregelung für die Digitalen Extras"** und in Kenntnis der beiliegenden **Nutzungsbedingungen für Digitale Extras** sowie der **Mercedes me ID Nutzungsbedingungen** bestellt der Käufer bei der Mercedes-Benz AG:

6x Mercedes-Benz Vito Kastenwagen PRO 116 CDI lang

Baumuster:	44760313
Antriebsart:	RWD

Listenpreis (ohne Umsatzsteuer):			**EUR**
Fahrzeug in Grundausstattung ab Herstellerwerk			**48.197,00**
Lackierung:	9922	hightechsilber metallic	1.116,00
Polsterung:	VF4	Stoff Caluma schwarz	-,--

Ausstattungen

BA3	Aktiver Brems-Assistent	-,--
BB7	CO2-optimierte Bremsanlage	-,--
BH1	HOLD-Funktion	-,--
B25	Feststellbremse elektrisch	-,--

Mercedes-Benz AG | Mercedesstr. 120 | 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 17-0 | Telefax +49 (0)711 17-2 22 44 | www.mercedes-benz.com | USt.-Id. Nr. DE321281763
Deutsche Bank AG, Stuttgart | IBAN: DE81 6007 0070 0166 6981 00 | BIC: DEUTDESSXXX

Mercedes-Benz AG, Stuttgart | Sitz und Registergericht: Stuttgart, HRB-Nr.: 762873 | Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Brudermüller Vorstand: Ola Källenius, Vorsitzender; Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm

CF0	Basisfahrwerk	-,--
CL1	Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar	-,--
C6L	Multifunktionslenkrad	-,--
D93	Wegfall Trennwand	-147,00
ED4	Vliesbatterie 12 V 92 Ah	-,--
ED5	Parametrierbares Sondermodul	519,00
EK1	Klemmleiste für Elektroanschluss	79,00
EL8	2-Wege-Lautsprecher vorn	-,--
EW6	Digitales Extra: Remote Services Plus	-,--
EY2	Digitales Extra: Live Traffic Information	-,--
EY5	Mercedes-Benz Notrufsystem	-,--
EY6	Pannenmanagement	-,--
E07	Berganfahrhilfe	-,--
E1D	digitales Radio (DAB)	-,--
E1E	Digitales Extra: Festplatten-Navigation	874,00
E7M	MBUX Multimediasystem	-,--
FP4	Chrom Interieur-Paket	161,00
F2W	Winter-Paket	681,00
F3Z	Komfortschließung	-,--
F61	Innenspiegel	-,--
F66	abschließbares Handschuhfach	-,--
F68	Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar	-,--
G43	9G-TRONIC	2.812,00
HH4	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC	761,00
H00	Warmluftkanal zum Fahrgastraum	82,00
H15	Sitzheizung für Beifahrer	-,--
H16	Sitzheizung für Fahrer	-,--
H20	Wärmedämmendes Glas rundum	-,--
IG5	Basic	-,--
JA7	Totwinkel-Assistent	-,--
JA9	Verkehrszeichen-Assistent	-,--
JB4	Aktiver Spurhalte-Assistent	-,--
JB7	Park-Paket mit Rückfahrkamera	538,00
JH3	Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	-,--
JK5	Kombiinstrument mit Farbdisplay	-,--
JK8	Fahrerkamera	-,--
JW8	ATTENTION ASSIST	-,--
JX2	Wartungsintervall 40.000 km	-,--
J55	Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz	-,--
KB5	Haupttank 70 Liter	-,--
KP7	Abgasreinigung SCR Generation 4	-,--
K31	Geräuschvorschrift nach ECE R51-03	-,--
LA2	Fahrlichtassistent	-,--
LE1	Adaptives Bremslicht	-,--
LG4	Schluss-, Brems- und Blinklicht in LED-Technik	-,--
L45	MULTIBEAM LED mit Fernlichtassistent PLUS	2.178,00
MG9	Generatormanagement	-,--
MJ8	ECO Start-Stopp-Funktion	-,--
MK8	Geschwindigkeitsbegrenzung 210 km/h	-,--

Mercedes-Benz AG | Mercedesstr. 120 | 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 17-0 | Telefax +49 (0)711 17-2 22 44 | www.mercedes-benz.com | USt.-Id. Nr. DE321281763
Deutsche Bank AG, Stuttgart | IBAN: DE81 6007 0070 0166 6981 00 | BIC: DEUTDESSXXX

Mercedes-Benz AG, Stuttgart | Sitz und Registergericht: Stuttgart, HRB-Nr.: 762873 | Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Brudermüller Vorstand: Ola Källenius, Vorsitzender; Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm

MS1	TEMPOMAT	-,--
MU4	OM 654 DE 20 LA 120 kW (163 PS) 3800/min	-,--
MX0	BlueEFFICIENCY-Paket	-,--
M6B	EMISSIONSKLASSE EURO 6E-BIS N1	-,--
M60	Generator 14 V / 250 A	885,00
M72	Fahrzeug HVO fähig	-,--
Q00	Anhängelast 0 kg/lbs	-248,00
RD8	Radvollabdeckung	-,--
RD9	Bereifung ohne Vorgabe Fabrikat	-,--
RG7	Bereifung 225/55 R17	-,--
RM0	Ganzjahresreifen	210,00
RS7	Stahlräder 6,5 J x 17	-,--
RY2	Reifendrucküberwachung an VA u. HA, drahtlos	-,--
SA1	Sitzkissentiefenverstellung Fahrer	-,--
SA2	Sitzkissentiefenverstellung Beifahrer	-,--
SA6	Airbag Beifahrer	-,--
SB1	Komfort-Fahrersitz	-,--
SB2	Komfort-Beifahrersitz	-,--
SE4	Lordosenstütze Beifahrersitz	-,--
SE5	Lordosenstütze Fahrersitz	-,--
VD2	Dachverkleidung Standard Säule B-D	130,00
VV0	Schweißmuttern Seitenwand für Ausbauten	31,00
VV9	Befestigungspunkte im Dachrahmen	-,--
V30	Innenverkleidung Laderaum, seitlich	-,--
WM0	Steuercode Modellpflege	-,--
W17	Fenster v. rechts, fest in Seitenwand/Schiebetür	294,00
W18	Schiebefenster vorn li. in Seitenwand/Schiebetür	590,00
W29	Fenster fest hinten	548,00
W65	Heckklappe	-,--
W70	Colorverglasung im Fond, Schwarzglas	-,--
W78	Fenster in Heckklappe mit Wisch- und Waschanlage	449,00
XA8	Gewichtsvariante 3.100 kg	1.547,00
XC9	COC-Papiere	-,--
XM0	Modellpflege	-,--
XM7	Mopf II	-,--
XQ1	VIN codierte Fahrzeugdaten mit Prüfziffer	-,--
XU1	Schilder / Druckschriften deutsch	-,--
XW5	Wegfall Heckbeschriftung	-,--
XW9	Steuercode Umstellung WLTP	-,--
XZ2	Modellgeneration 2	-,--
X30	Zulassungsbescheinigung, Teil II	-,--
Y10	Verbandstasche	-,--
Y44	Warndreieck	-,--
Z3K	PRO	-,--
Z3T	Premium Komplettradschutz (3 Jahre)	-,--
Z41	Zulassung als LKW	-,--
02B	BEDIENUNGSANLEITUNG U. SERVICEHEFT-DEUTSCH	-,--
057	AEJ X6/2	-,--

Mercedes-Benz AG | Mercedesstr. 120 | 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 17-0 | Telefax +49 (0)711 17-2 22 44 | www.mercedes-benz.com | USt.-Id. Nr. DE321281763
Deutsche Bank AG, Stuttgart | IBAN: DE81 6007 0070 0166 6981 00 | BIC: DEUTDESSXXX

Mercedes-Benz AG, Stuttgart | Sitz und Registergericht: Stuttgart, HRB-Nr.: 762873 | Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Brudermüller Vorstand: Ola Källenius, Vorsitzender; Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm

502	Digitales Extra: Updates intell. Geschw.-Assistent	-,--
807	AEJ X6/1	-,--
875	Wet Wiper Wischblätter beheizt	-,--

Preise per Fahrzeug:

Summe der Listenpreise	**62.287,00**
Abzgl. Segmentnachlass 25%	-15.571,75
Fahrzeugpreis (exkl. USt.)	**46.715,25**
Zzgl. 19% gesetzl. Umsatzsteuer	8.875,90
Überführungskosten (exkl. USt.)	**750,00**
Zzgl. 19% gesetzl. Umsatzsteuer	142,50
Kaufpreis (exkl. USt.)	**47.465,25**
Zzgl. 19% gesetzl. Umsatzsteuer	9.018,40
Kaufpreis (inkl. USt.)	**56.483,65**

Preise für 6 Fahrzeuge:

Summe der Listenpreise	**373.722,00**
Abzgl. Segmentnachlass 25%	-93.430,50
Fahrzeugpreis (exkl. USt.)	**280.291,50**
Zzgl. 19% gesetzl. Umsatzsteuer	53.255,40
Überführungskosten (exkl. USt.)	**4.500,00**
Zzgl. 19% gesetzl. Umsatzsteuer	855,00
Kaufpreis (exkl. USt.)	**284.791,50**
Zzgl. 19% gesetzl. Umsatzsteuer	54.110,40
Kaufpreis (inkl. USt.)	**338.901,90**

Die oben genannten Preise sind die derzeitigen Listenpreise. Für die Kaufpreisvereinbarung und ein etwaiges Rücktrittsrecht gilt Abschnitt II. der Neufahrzeug-Verkaufsbedingungen.

Zahlungsbedingung:	Banküberweisung
Vermittelt durch:	Mercedes-Benz AG Niederlassung Hannover, Center Langenhagen Mercedesstraße 3 30855 Langenhagen

Mercedes-Benz AG | Mercedesstr. 120 | 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 17-0 | Telefax +49 (0)711 17-2 22 44 | www.mercedes-benz.com | USt.-Id. Nr. DE321281763
Deutsche Bank AG, Stuttgart | IBAN: DE81 6007 0070 0166 6981 00 | BIC: DEUTDESSXXX

Mercedes-Benz AG, Stuttgart | Sitz und Registergericht: Stuttgart, HRB-Nr.: 762873 | Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Brudermüller Vorstand: Ola Källenius, Vorsitzender; Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm

Sie wurden beraten von:	Swen Scheel Telefon:; Mobilnummer: +49 160 8678599 E-Mail: swen.scheel@mercedes-benz.com
Bestelldatum:	07.09.2026
Unverbindlicher Liefertermin:	4. Quartal 2026
Bereitstellungsort:	Mercedes-Benz AG Mercedesstraße 3 30855 Langenhagen

Es bestehen Nachlass- oder Bonusvereinbarungen.

DIGITALE EXTRAS

Moderne Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz bestehen aus im Fahrzeug verbauten Hardware- und Softwarekomponenten und Digitalen Extras.

"Digitale Extras" sind teils kostenpflichtige digitale Zusatzfunktionen des Fahrzeugs, die aus rein digitalen Funktionen oder Inhalten sowie aus Funktionen oder Inhalten bestehen, die auf einer Hardwarekomponente basieren. Die Digitalen Extras werden über das Mobilfunknetz bereitgestellt, indem eine im Kommunikationsmodul des Fahrzeugs verbaute SIM-Karte oder kundeneigenes Datenvolumen des Kundenmobilgeräts verwendet wird.

Der Käufer erwirbt die Hardwarekomponenten dauerhaft; dies gilt auch für die Hardwarekomponenten der Digitalen Extras.

Die Nutzung eines Digitalen Extras erfordert den Erwerb nicht nur des Nutzungsrechts für dieses Digitale Extra, sondern auch der jeweils erforderlichen Hardware.

Die konkreten Laufzeiten der jeweiligen Digitalen Extras findet der Käufer in dem beiliegenden Dokument „Laufzeitregelungen für die Digitalen Extras“.

Die Nutzung von Digitalen Extras im Fahrzeug durch den Käufer setzt voraus:

- Die dauerhafte Akzeptanz der Nutzungsbedingungen für Digitale Extras (als Anlage zur Kenntnisnahme beiliegend) in ihrer jeweils gültigen Fassung,
- die dauerhafte Akzeptanz der Mercedes me ID Nutzungsbedingungen (als Anlage zur Kenntnisnahme beiliegend) in ihrer jeweils gültigen Fassung,
- die dauerhafte Verknüpfung des Fahrzeugs mit dem Mercedes-Benz Benutzerkonto,
- die Einwilligung in das Speichern und Abfragen von notwendigen Informationen zur Aktivierung einiger Digitaler Extras im verknüpften Fahrzeug und,
- soweit zutreffend, die Aktivierung der Digitalen Extras.

Darüber hinaus kann es für die Nutzung einiger Digitaler Extras weitere Nutzungsvoraussetzungen oder -beschränkungen geben, wie etwa einen separaten kundeneigenen Vertrag mit einem Drittanbieter (z.B. Streaming, Abschluss eines Datenvertrags über „Komfort Datenvolumen“, Navigationsfunktionen), die Aktivierung zusätzlicher Digitaler Extras zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit oder ausgewählte Produkte von Drittanbietern (z.B. Smartphone, Smartwatch). Alternativ zu „Komfort Datenvolumen“ muss je nach Generation des Multimediasystems kundeneigenes Datenvolumen (z.B. mobiler Hotspot) verwendet werden.

Informationen zu personenbezogenen Daten, die für die Nutzung von Digitalen Extras verarbeitet werden, finden Sie in den Datenschutzhinweisen für die Digitalen Extras und in den Mercedes Me ID Datenschutzhinweisen.

Die Verbindung des Kommunikationsmoduls zum Mobilfunknetz einschließlich des Notrufsystems ist von der jeweiligen Netzabdeckung und Verfügbarkeit der Netzprovider abhängig.

Der Käufer hat darüber hinaus etwaige Hinweise in der Betriebsanleitung seines Fahrzeugs zu beachten.

Für weitere Informationen zur Funktionalität und Interoperabilität der Digitalen Extras siehe die beigelegten Verbraucherinformationen.

AUFBAURICHTLINIEN

Um den Qualitätsstandard des Mercedes-Benz Fahrzeuges auch in den Fällen zu gewährleisten, in denen das Fahrzeug durch einen Aufbauhersteller verändert oder komplettiert wird, hat die Mercedes-Benz AG Aufbaurichtlinien entwickelt. Diese enthalten technische Anforderungen, die im Interesse der Verkehrs- und Betriebssicherheit vom Aufbauhersteller beachtet werden müssen. Der Käufer wird den Aufbauhersteller auf diese Richtlinien hinweisen. Hinsichtlich der Rahmenhöhenangaben

Mercedes-Benz AG | Mercedesstr. 120 | 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 17-0 | Telefax +49 (0)711 17-2 22 44 | www.mercedes-benz.com | USt.-Id. Nr. DE321281763
Deutsche Bank AG, Stuttgart | IBAN: DE81 6007 0070 0166 6981 00 | BIC: DEUTDESSXXX

Mercedes-Benz AG, Stuttgart | Sitz und Registergericht: Stuttgart, HRB-Nr.: 762873 | Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Brudermüller Vorstand: Ola Källenius, Vorsitzender; Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm

ist eine Toleranz bei luftgefederten Achsen +/- 20 mm und für stahlgefederte Achsen +/- 30 mm bezogen auf das angegebene Sollmaß zu beachten.

LIEFERENGPÄSSE

Ein verschuldensunabhängiges Beschaffungsrisiko für den Kaufgegenstand wird nicht übernommen. Darüber hinaus werden die Mercedes-Benz AG und der Käufer von den Verpflichtungen aus diesem Vertrag frei, wenn der Kaufgegenstand zum vorgesehenen Liefertermin wegen Serienauslaufs nicht mehr lieferbar ist. In diesem Fall wird die Mercedes-Benz AG dem Käufer ein anderes Fahrzeug zum Kauf anbieten. Die Mercedes-Benz AG wird den Käufer unverzüglich über einen Serienauslauf informieren und Gegenleistungen des Käufers unverzüglich erstatten. Auf Abschnitt I. Ziffer 2 und Ziffer 3 der beiliegenden Neufahrzeug-Verkaufsbedingungen betreffend Abtretung von Rechten und Pflichten sowie Weiterverkauf des Kaufgegenstandes vor Erhalt wird hingewiesen.

Soweit das bestellte Fahrzeug produziert werden muss und der Verkäufer von seinen Lieferanten nicht richtig oder ordnungsgemäß beliefert wird, steht dem Verkäufer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten, wenn er ein konkretes Deckungsgeschäft mit den Lieferanten abgeschlossen und die Nichtlieferung nicht zu vertreten hat.

Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und etwaige erbrachte Gegenleistungen des Käufers unverzüglich erstatten.

DATENSCHUTZ

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Mercedes-Benz AG und zu Ihren Rechten finden Sie unter http://www.mercedes-benz.de/datenschutz.

EU-DATENGESETZ

Informationen finden Sie im Dokument „Data Act Hinweise“ für vernetzte Fahrzeuge im Abschnitt "EU Data Act" auf der folgenden Website: www.mercedes-benz.com/de/datenschutz-ueberblick.

Mercedes-Benz AG | Mercedesstr. 120 | 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 17-0 | Telefax +49 (0)711 17-2 22 44 | www.mercedes-benz.com | USt.-Id. Nr. DE321281763
Deutsche Bank AG, Stuttgart | IBAN: DE81 6007 0070 0166 6981 00 | BIC: DEUTDESSXXX

Mercedes-Benz AG, Stuttgart | Sitz und Registergericht: Stuttgart, HRB-Nr.: 762873 | Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Brudermüller Vorstand: Ola Källenius, Vorsitzender; Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von neuen Kraftfahrzeugen

(Neufahrzeug-Verkaufsbedingungen, Stand 07/2026)

I. Vertragsabschluss/Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers; Weiterverkauf des Kaufgegenstandes vor Erhalt

1. Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis 3 Wochen, bei Nutzfahrzeugen bis 6 Wochen, bei Fahrzeugen mit Sonderausstattungen, die nicht in der Preisliste aufgeführt sind, bis 4 Wochen gebunden. Diese Fristen verkürzen sich auf 10 Tage (bei Nutzfahrzeugen auf 2 Wochen) bei Fahrzeugen, die beim Verkäufer vorhanden sind. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der jeweils genannten Fristen in Textform bestätigt hat oder die Lieferung ausgeführt ist. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, den Besteller unverzüglich zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht annimmt.
2. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag bedürfen der Zustimmung des Verkäufers in Textform. Dies gilt nicht für einen auf Geld gerichteten Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer. Für andere Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer bedarf es der vorherigen Zustimmung des Verkäufers dann nicht, wenn beim Verkäufer kein schützenswertes Interesse an einem Abtretungsausschluss besteht oder berechtigte Belange des Käufers an einer Abtretbarkeit des Rechtes das schützenswerte Interesse des Verkäufers an einem Abtretungsausschluss überwiegen.
3. Ein Weiterverkauf des Kaufgegenstandes durch den Käufer vor Ablieferung durch den Verkäufer bedarf der vorherigen Zustimmung des Verkäufers in Textform. Bei Verstoß oder versuchtem Verstoß des Käufers gegen diese Regelung kann der Verkäufer durch Erklärung in Textform ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten.
4. Andere Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers gelten auch dann nicht, wenn der Verkäufer ihnen nicht ausdrücklich widersprochen hat.

II. Preise

1. Der Preis des Kaufgegenstandes versteht sich ab Herstellerwerk zuzüglich etwaiger Überführungskosten und zuzüglich Umsatzsteuer (Kaufpreis). Vereinbarte Nebenleistungen werden zusätzlich berechnet.
2. Die im Kaufvertrag genannte Gesamtsumme ist als Kaufpreis zu zahlen, wenn eine Lieferzeit bis zu 4 Monaten vereinbart ist oder innerhalb von 4 Monaten geliefert wird. Andernfalls ändert sich der Kaufpreis im gleichen Verhältnis wie sich die Listenpreise des Verkäufers für Fahrzeug, Sonderausstattung und Überstellungskosten zuzüglich Umsatzsteuer bis zum Tag der Lieferung verändern.

   Erhöhungen der Listenpreise zwischen der schriftlichen Kaufpreismitteilung durch den Verkäufer und der Lieferung werden nicht berechnet, wenn der Käufer das Fahrzeug fristgerecht abnimmt.

   Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die Summe der Kaufpreise für Fahrzeug und Sonderausstattung und des Entgelts für die Überstellung in der Kaufpreismitteilung die Summe der für den gleichen Umfang in der Bestellung genannten Preise um mehr als 3 % – bei vereinbarter Lieferzeit von mindestens 18 Monaten um mehr als durchschnittlich 1,5 % je Vertragshalbjahr – übersteigt.

   Der Rücktritt hat in Textform binnen 2 Wochen seit Zugang der Kaufpreismitteilung zu erfolgen.
3. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Kaufvertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, ändert sich in jedem Fall der Kaufpreis im gleichen Verhältnis wie sich die Listenpreise des Verkäufers für Fahrzeug, Sonderausstattung und Überstellungskosten zuzüglich Umsatzsteuer bis zum Tag der Lieferung verändern; Ziffer 2 gilt nicht.

III. Zahlung

1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung oder einer anderen Abrechnungsunterlage zur Zahlung fällig. Der Kaufpreis und die Preise für Nebenleistungen sind bargeldlos zu bezahlen.
2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Hiervon ausgenommen sind Gegenforderungen des Käufers aus demselben Kaufvertrag. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis beruht.

IV. Lieferung und Lieferverzug

1. Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind in Textform anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss.
2. Der Käufer kann den Verkäufer sechs Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist auffordern, zu liefern. Diese Frist verkürzt sich auf 10 Tage bei Fahrzeugen, die beim Verkäufer vorhanden sind. Mit dem Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug, es sei denn der Verkäufer hat dies nicht zu vertreten. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 5 % des vereinbarten Kaufpreises.
3. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der in Ziffer 2, Satz 1 bzw. 2 dieses Abschnitts IV. genannten Sechs-Wochen- bzw. 10-Tage-Frist eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25 % des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schadenersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

   Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.
4. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit Überschreitung des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug, es sei denn der Verkäufer hat dies nicht zu vertreten. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 2 Satz 4 und Ziffer 3 dieses Abschnitts IV.
5. Die Haftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüsse dieses Abschnitts gelten nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
6. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu

liefern, verändern die in Ziffern 1 bis 4 dieses Abschnitts IV. genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen.

Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.

7. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind.

   Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden.

V. Abnahme

1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 14 Tagen ab dem vom Verkäufer auf der Bereitstellungsanzeige genannten Bereitstellungstag abzunehmen.
2. Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser 15 % des vereinbarten Kaufpreises ohne Umsatzsteuer. Der Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren Schaden nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers.

   Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Kaufvertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden Forderungen. Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehende Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung anderweitig eine angemessene Sicherung besteht.

   Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz der Zulassungsbescheinigung Teil II dem Verkäufer zu.

   Ist der Käufer Aufbauhersteller, tritt er seine Forderungen aus dem Weiterverkauf schon jetzt an den Verkäufer jeweils in Höhe des Kaufpreisanspruchs des Verkäufers für den weiterverkauften Kaufgegenstand ab. Der Käufer ist bis auf Widerruf zum Einzug der abgetretenen Forderungen berechtigt und verpflichtet. Stellt der Käufer seine Zahlungen ein, erlischt die Einziehungsermächtigung auch ohne ausdrücklichen Widerruf. Der Verkäufer ist im Umfang der jeweiligen unanfechtbaren Kaufpreistilgung zur Rückabtretung verpflichtet.
2. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen nicht oder nicht vertragsgemäß, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten und/oder bei schuldhafter Pflichtverletzung des Kunden Schadenersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Kunden erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung bestimmt hat, es sei denn, die Fristsetzung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich. Verlangt der Verkäufer Schadenersatz statt der Leistung und nimmt er den Kaufgegenstand wieder an sich, sind Verkäufer und Käufer sich darüber einig, dass der Verkäufer dem Käufer den gewöhnlichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. Auf Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich nach Rücknahme des Kaufgegenstandes geäußert werden kann, wird nach Wahl des Käufers ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, z. B. der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), den gewöhnlichen Verkaufswert ermitteln.

   Der Käufer trägt die erforderlichen Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5 % des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere Kosten nachweist oder der Käufer nachweist, dass geringere oder überhaupt keine Kosten entstanden sind.
3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder verfügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen.

VII. Haftung für Sachmängel und Rechtsmängel

1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln und Rechtsmängeln verjähren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in zwei Jahren ab Ablieferung des Kaufgegenstandes. Ist der Käufer Verbraucher im Sinne von § 13 BGB und entscheidet er sich im Rahmen seines gesetzlichen Nacherfüllungsrecht für eine Nachbesserung, verlängert sich die ursprüngliche Verjährungsfrist für Ansprüche wegen eines Mangels entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen einmalig um zwölf Monate.

   Hiervon abweichend gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr ab Ablieferung des Kaufgegenstandes, wenn der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
2. Die Verjährungsverkürzung in Ziffer 1, Satz 2 dieses Abschnitts VII. gilt nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
3. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt:

   Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.

   Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

   Für die vorgenannte Haftungsbegrenzung und den vorgenannten Haftungsausschluss gilt Ziffer 2 dieses Abschnitts VII. entsprechend.
4. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung des Verkäufers bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.
5. Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden, gilt Folgendes:

a) Ansprüche auf Mängelbeseitigung kann der Käufer beim Verkäufer oder bei anderen, vom Hersteller/Importeur für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten Betrieben geltend machen; im letzteren Fall hat der Käufer den Verkäufer hiervon unverzüglich zu unterrichten, wenn die erste Mängelbeseitigung erfolglos war. Bei mündlichen Anzeigen von Ansprüchen ist dem Käufer eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige auszuhändigen. Ist der Käufer Kaufmann, bleiben dessen Obliegenheiten aus § 377 HGB unberührt; Mängelanzeigen gem. § 377 HGB hat der Käufer unmittelbar gegenüber dem Verkäufer zu erklären.

b) Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, hat sich der Käufer an den dem Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes nächstgelegenen, vom Hersteller für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten dienstbereiten Betrieb zu wenden.

c) Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

d) Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf der jeweils geltenden Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche aufgrund des Kaufvertrages geltend machen. Verlängert sich diese Verjährungsfrist nach Ziffer 1 dieses Abschnitts VII., gilt die verlängerte Frist auch für die eingebauten Teile.

e) Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, so ist der Verkäufer - abweichend von § 439 Abs. 1 BGB - nach seiner Wahl zur Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt.

6. Soweit der Käufer ein Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, gelten für Sachmängel und Rechtsmängel an Waren mit digitalen Elementen für die digitalen Elemente nicht die Bestimmungen dieses Abschnitts, sondern die gesetzlichen Regelungen der §§ 475b ff. BGB.

7. Ist der Käufer Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, wird er vor der Durchführung der Nacherfüllung darüber informiert, dass ihm nach den gesetzlichen Bestimmungen ein Wahlrecht zwischen Nachbesserung und Nachlieferung zusteht und dass sich bei einer Nachbesserung die ursprüngliche Verjährungsfrist für Ansprüche wegen eines Mangels entsprechend Ziffer 1 dieses Abschnitts VII. einmalig um zwölf Monate verlängert.

VIII. Haftung für sonstige Ansprüche

1. Für sonstige Ansprüche des Käufers, die nicht in Abschnitt VII. „Haftung für Sachmängel und Rechtsmängel“ geregelt sind, gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

2. Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt IV. „Lieferung und Lieferverzug“ abschließend geregelt. Für sonstige Schadenersatzansprüche gegen den Verkäufer gelten die Regelungen in Abschnitt VII. „Haftung für Sachmängel und Rechtsmängel“, Ziffer 3 und 4 entsprechend.

3. Wenn der Käufer ein Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist und Vertragsgegenstand auch die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen ist, wobei das Kraftfahrzeug seine Funktion auch ohne diese digitalen Produkte erfüllen kann, gelten für diese digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 327 ff. BGB.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Kaufvertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, ist Erfüllungsort für die Lieferung des Kaufgegenstandes das Herstellerwerk, bei einem außerhalb Europas hergestellten Kaufgegenstand das deutsche Auslieferungslager.

2. Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ausschließlicher Gerichtsstand Stuttgart. Der Verkäufer ist berechtigt, auch am Sitz des Käufers zu klagen.

3. Das Recht der Bundesrepublik Deutschland findet Anwendung. Es gelten die INCOTERMS 2020. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenverkauf findet keine Anwendung.

X. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.

XI. Digitale Extras und Software-Updates

1. Sofern der Kaufvertrag digitale Zusatzfunktionen bestehend aus rein digitalen Merkmalen oder Inhalten und Merkmalen oder Inhalten, die auf einer Hardwarekomponente basieren („Digitale Extras“) umfasst, muss der Käufer für die Nutzung der Digitalen Extras dauerhaft die „Nutzungsbedingungen für Digitale Extras“ und die „Mercedes me ID Nutzungsbedingungen“ in der jeweils geltenden Fassung akzeptieren, sein Fahrzeug dauerhaft mit dem Mercedes-Benz Benutzerkonto verknüpfen, die Einwilligung in das Speichern und Abfragen von notwendigen Informationen zur Aktivierung einiger Digitaler Extras im verknüpften Fahrzeug erteilen und – soweit zutreffend – die Digitalen Extras aktivieren. Kündigt der Käufer eine oder beide der vorgenannten Nutzungsbedingungen, trennt die Verknüpfung des Fahrzeugs mit dem Mercedes-Benz Benutzerkonto, widerruft seine Einwilligung in das Speichern und Abfragen von notwendigen Informationen zur Aktivierung einiger Digitaler Extras im verknüpften Fahrzeug oder deaktiviert die Digitalen Extras, können diese technisch nicht länger bereitgestellt und vom Käufer genutzt werden.

2. Nutzungsrechte für Digitale Extras können – je nach Digitalem Extra – mit unbegrenzter Laufzeit oder mit begrenzter Laufzeit erworben werden. Digitale Extras mit unbegrenzter Laufzeit können dauerhaft genutzt werden. Digitale Extras mit begrenzter Laufzeit enden automatisch mit Ablauf der entsprechenden Laufzeit, ohne dass eine gesonderte Kündigung erforderlich ist.

3. Grundsätzlich beginnt die Laufzeit für die Bereitstellung von Digitalen Extras mit der Fahrzeugübergabe an den Käufer oder, falls zutreffend, mit der Aktivierung der Digitalen Extras im Webportal und/oder der Mercedes-Benz App und/oder in dem MBUX System des Fahrzeugs. Die Laufzeit für die Bereitstellung von Digitalen Extras beginnt spätestens drei Monate nach dem Erstzulassungsdatum, unabhängig von einer Aktivierung.

   Wenn die Laufzeit eines Digitalen Extras endet, kann der Käufer die Laufzeit des Digitalen Extras online über den Mercedes-Benz Store zu den dann geltenden Preisen verlängern oder sie für einen späteren Zeitraum erneut erwerben, sofern das jeweilige Digitale Extra zu diesem Zeitpunkt noch für das entsprechende Fahrzeug angeboten wird. Wenn der Käufer die Laufzeit des Digitalen Extras nicht verlängert, so wird das jeweilige Digitale Extra am Ende seiner Laufzeit deaktiviert.

4. Der Verkäufer verpflichtet sich, dem Käufer im Rahmen der vertraglichen und/oder gesetzlichen Verpflichtungen Software-Updates für das Fahrzeug und die Digitalen Extras bereit zu stellen und diesen hierüber entsprechend zu informieren.

5. Im Übrigen unterliegen Bereitstellung und Nutzung der Digitalen Extras den Bestimmungen in den Nutzungsbedingungen für Digitale Extras.

Laufzeitregelungen für die Digitalen Extras

Wichtiger Hinweis vorab:
Hier findet der Käufer eine Auflistung aller Digitalen Extras mit ihren jeweiligen Laufzeiten, die für Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz grundsätzlich wählbar sind. Die vom Käufer für das bestellte Fahrzeug ausgewählten Digitalen Extras finden sich im Dokument Bestellung im Abschnitt „Ausstattungen".

Zu den Laufzeiten:
Grundsätzlich beginnt die Laufzeit für die Bereitstellung von Digitalen Extras mit der Fahrzeugübergabe an den Käufer oder, falls zutreffend, mit der Aktivierung der Digitalen Extras im Kundenprofil auf der Mercedes-Benz Webseite und/oder der Mercedes-Benz App und/oder in dem MBUX Multimediasystem. Die Laufzeit für die Bereitstellung von Digitalen Extras beginnt spätestens drei Monate nach dem Erstzulassungsdatum, unabhängig von einer Aktivierung.

Der Käufer erhält die Nutzungsrechte für die bestellten Digitalen Extras mit den folgenden unterschiedlichen Laufzeiten:

Unbegrenzte Laufzeit: Die folgenden Digitalen Extras können dauerhaft genutzt werden:

Digitales Extra: ENERGIZING Comfort (JF2)

Digitales Extra: Smartphone Integration (E4S)

Digitales Extra: Festplatten-Navigation (E1E)

Digitales Extra: Remote und Charging Premium (EW5): Nur für die Charging Elemente dieses Digitalen Extras (EW5) gilt die **unbegrenzte Laufzeit**. Die Laufzeit für die Remote Services des Digitalen Extras (EW5) beträgt **3 Jahre** ab Fahrzeugübergabe (siehe nochmals weiter unten).

- Die Bereitstellung der Digitalen Extras

  Digitales Extra: Remote und Navigation Services (EW8)

  Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX (E3N)

  - nachfolgend nur „Digitales Extra" genannt – erfolgt für einen Zeitraum von **2 Jahren** ab Fahrzeugübergabe. Im Anschluss daran steht es der Mercedes-Benz AG frei, dem Käufer die Bereitstellung des Digitalen Extras kostenlos für einen Zeitraum **bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres** anzubieten. Nach Ablauf dieses Zeitraums steht es der Mercedes-Benz AG weiter frei, die Bereitstellung des Digitalen Extras kostenlos **jeweils um weitere 6 Monate** anzubieten. Der Käufer nimmt das jeweilige Angebot der Mercedes-Benz AG zur weiteren kostenlosen Bereitstellung an, indem er das Digitale Extra jeweils weiter nutzt. Sollte die Mercedes-Benz AG das kostenlose Digitale Extra nicht mehr in dieser Form anbieten, wird sie den Käufer rechtzeitig vor Ablauf eines Bereitstellungszeitraums hierüber per E-Mail informieren.

Bestandteile von Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX (E3N) sind auch die Digitalen Extras „Newsflash“ und „In-Car Office“. Diese beiden Digitalen Extras werden für einen Zeitraum von **3 Jahren** ab Fahrzeugübergabe bereitgestellt.

- Die folgenden Digitalen Extras werden für einen Zeitraum von **7 Jahren** ab Fahrzeugübergabe bereitgestellt:

  Digitales Extra: Live Traffic Information (EY2)

  Digitales Extra: Updates Intell.-Geschw.-Assistent (502)

- Die folgenden Digitalen Extras werden für einen Zeitraum von **3 Jahren** ab Fahrzeugübergabe bereitgestellt:

  Digitales Extra: Karten-Updates 3 Jahre kostenfrei (EX9)

  Digitales Extra: Remote Services Plus (EW6)

  GUARD 360° Fahrzeugschutz mit Digitalen Extras (Z2U)

  Digitales Extra: MBUX Navigation Plus (EX8)

  Digitales Extra: Remote und Charging Premium (EW5): Nur für die Remote Services dieses Digitalen Extras (EW5) gilt die Laufzeit von **3 Jahren**. Die Laufzeit für die Charging Elemente des Digitalen Extras (EW5) ist **unbegrenzt** (siehe nochmals weiter oben).

Digitale Extras mit begrenzter Laufzeit enden automatisch mit Ablauf der entsprechenden Laufzeit, ohne dass eine gesonderte Kündigung erforderlich ist.

Wenn die Laufzeit eines Digitalen Extras endet, kann der Käufer die Laufzeit des Digitalen Extras über den Mercedes-Benz Store zu den dann geltenden Preisen verlängern oder sie für einen späteren Zeitraum erneut erwerben, sofern das jeweilige Digitale Extra zu diesem Zeitpunkt noch für das entsprechende Fahrzeug angeboten wird. Wenn der Käufer die Laufzeit des Digitalen Extras nicht verlängert, so wird das jeweilige Digitale Extra am Ende seiner Laufzeit deaktiviert.

Mercedes-Benz

Signaturblatt

Käufer:

Walter Bösenberg GmbH Innenausbau
Carsten Thylmann
Sure Wisch 14
30625 Hannover

Kundenreferenz 1: Polizei Niedersachsen

Sie werden betreut durch
Mercedes-Benz AG Niederlassung
Hannover, Center Langenhagen
Mercedesstraße 3
30855 Langenhagen

Ihr Ansprechpartner
Swen Scheel
Tel.: +49 511 5465530
Mobil: +49 160 8678599

Datum
07.09.2026

Ihre Dokumente

Mit meiner Unterschrift bestätige ich

- **mein Einverständnis mit den nachfolgend angekreuzten Dokumenten, die Bestandteil meiner Bestellung bei der Mercedes-Benz AG sind:**

- Bestellung ☑
  6x Mercedes-Benz Vito Kastenwagen PRO 116 CDI lang
- Neufahrzeug-Verkaufsbedingungen ☑
- Laufzeitregelungen für die Digitalen Extras ☑

Mercedes-Benz AG | Mercedesstr. 120 | 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 17-0 | Telefax +49 (0)711 17-2 22 44 | www.mercedes-benz.com | USt.-Id. Nr. DE321281763
Deutsche Bank AG, Stuttgart | IBAN: DE81 6007 0070 0166 6981 00 | BIC: DEUTDESSXXX

Mercedes-Benz AG, Stuttgart | Sitz und Registergericht: Stuttgart, HRB-Nr.: 762873 | Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Brudermüller Vorstand: Ola Källenius, Vorsitzender; Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm

- **die Kenntnisnahme der nachfolgend angekreuzten Dokumente:**

- Nutzungsbedingungen für Digitale Extras ☑

- Mercedes me ID Nutzungsbedingungen ☑

Hannover, 18.09.2026

Ort, Datum

Unterschrift des Käufers

Michael Steiner

Name in Druckbuchstaben

Mercedes-Benz AG | Mercedesstr. 120 | 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 17-0 | Telefax +49 (0)711 17-2 22 44 | www.mercedes-benz.com | USt.-Id. Nr. DE321281763
Deutsche Bank AG, Stuttgart | IBAN: DE81 6007 0070 0166 6981 00 | BIC: DEUTDESSXXX

Mercedes-Benz AG, Stuttgart | Sitz und Registergericht: Stuttgart, HRB-Nr.: 762873 | Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Brudermüller Vorstand: Ola Källenius, Vorsitzender; Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm

Mercedes-Benz

Zahlungsaufstellung

Käufer:

Walter Bösenberg GmbH Innenausbau
Carsten Thylmann
Sure Wisch 14
30625 Hannover

Kundenreferenz 1: Polizei Niedersachsen

Sie werden betreut durch
Mercedes-Benz AG Niederlassung
Hannover, Center Langenhagen
Mercedesstraße 3
30855 Langenhagen

Ihr Ansprechpartner
Swen Scheel
Tel.: +49 511 5465530
Mobil: +49 160 8678599

Datum
07.09.2026

Ihre Zahlungsaufstellung

	EUR
Zahlungsaufstellung pro Fahrzeug:	
Anzahlungsbetrag (inkl. USt.)	55.591,15
Überführungskosten (inkl. USt.)	892,50
Kaufpreis (inkl. USt.)	56.483,65
Zahlungsaufstellung pro 6x Fahrzeuge:	
Anzahlungsbetrag (inkl. USt.)	333.546,90
Überführungskosten (inkl. USt.)	5.355,00
Kaufpreis (inkl. USt.)	338.901,90

Mercedes-Benz AG | Mercedesstr. 120 | 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 17-0 | Telefax +49 (0)711 17-2 22 44 | www.mercedes-benz.com | USt.-Id. Nr. DE321281763
Deutsche Bank AG, Stuttgart | IBAN: DE81 6007 0070 0166 6981 00 | BIC: DEUTDESSXXX

Mercedes-Benz AG, Stuttgart | Sitz und Registergericht: Stuttgart, HRB-Nr.: 762873 | Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Brudermüller Vorstand: Ola Källenius, Vorsitzender; Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm

Nutzungsbedingungen für Digitale Extras

Version 001.001.001.A.25-10

1. Geltungsbereich ... 1
2. Kunde, Halter, Sonstige Produkte ... 1
3. Wirksamwerden und Änderung der Nutzungsbedingungen ... 1
4. Angebotsumfang ... 2
5. Nutzungsvoraussetzungen ... 5
6. Bezahlfunktion im Rahmen von Digitalen Extras ... 6
7. Gebühren und Kosten ... 7
8. Pflichten des Kunden ... 7
9. Bestimmungen zu Digitalen Extras, die Vermittlungsdienste im Sinne des Digital Services Act darstellen (Löschen / Sperren von Inhalten und Kundenzugängen, Sperrung von Kunden, sonstigen Maßnahmen, Kündigung) ... 8
10. Nutzungsrechte ... 10
11. Laufzeit und Kündigung ... 10
12. Andere Nutzer und Mitnutzer-Berechtigung ... 11
13. Haftung ... 11
14. Datenschutz und Datensicherheit ... 11
15. Schlussbestimmungen ... 12
16. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetzt (VSBG) ... 12
17. Identität des Anbieters; Kontaktdaten ... 12

1. Geltungsbereich

Die nachfolgend aufgeführten Nutzungsbedingungen für Digitale Extras sind ein Angebot der Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Deutschland („Anbieter“) (nachfolgend „Nutzungsbedingungen“) und gelten für das Erbringen von Digitalen Extras Informations- und Telematik-Dienstleistungen, für on-demand Ausstattung sowie für sonstige digitale Inhalte, digitale Produkte und digitale Dienstleistungen, die rein digital sein können oder bestimmte Funktionalitäten der zugrunde liegenden Hardware steuern („zusammen Digitale Extras“) durch den Anbieter und deren Nutzung durch den Kunden.

2. Kunde, Halter, Sonstige Produkte

2.1 „Kunde“ ist diejenige Person, die die Voraussetzungen nach Ziffer 4.3 erfüllt und diese Nutzungsbedingungen erfolgreich und ordnungsgemäß nach Ziffer 3.1 abgeschlossen hat.
Als „Kunde“ kommt sowohl ein Verbraucher als auch ein Unternehmer in Betracht. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2.2 „Halter“ ist diejenige Person, die im nationalen Fahrzeugregister als verantwortliche Person gemeldet ist.

2.3 „Sonstige Produkte“, sind neben Fahrzeugen weitere Produkte, die sich mittels Digitalen Extras steuern lassen oder weitere Funktionalitäten ermöglichen (z.B. Mercedes-Benz Wallbox).[1]

3. Wirksamwerden und Änderung der Nutzungsbedingungen

3.1 Voraussetzung für die Nutzung der Digitalen Extras ist, dass der Kunde sich eine Mercedes me ID einrichtet sowie diese Nutzungsbedingungen online akzeptiert. Die Nutzungsbedingungen werden zwischen dem Kunden und dem Anbieter wirksam, wenn dem Kunden eine Bestätigung zugeht, spätestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde die jeweiligen Digitalen Extras erstmals nutzen kann.
Ist der Kunde Unternehmer nach Ziffer 2.1 muss er zusätzlich eine Vereinbarung über eine Auftragsverarbeitung mit dem Anbieter abschließen, bevor die Nutzungsbedingungen wirksam werden.

3.2 Von diesen Nutzungsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden gelten nicht, außer der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

3.3 Der Vertragsschluss erfolgt in der jeweiligen Landessprache.

[1] Die Regelungen bzgl. Sonstiger Produkte oder der Mercedes-Benz Wallbox innerhalb dieser Nutzungsbedingungen, gelten nur für Wallboxen und Sonstige Produkte, die über eine entsprechende Vorrüstung für die Remote-Funktionen über die Mercedes-Benz App verfügen. Diese Mercedes-Benz Wallboxen und Sonstigen Produkte sind nicht in jedem Land verfügbar.

3.4 Der Anbieter ist berechtigt die Nutzungsbedingungen aus triftigen Gründen zu ändern, insbesondere, wenn neue technische Entwicklungen, Weiterentwicklung der vertragsgegenständlichen Leistungen, Änderungen der Gesetzgebung und Rechtsprechung oder sonstige gleichwertige Gründe dies erforderlich machen. Wird durch die Änderung das vertragliche Gleichgewicht zwischen den Parteien erheblich gestört, so unterbleibt die Änderung. Der Anbieter teilt den Kunden die geänderten Nutzungsbedingungen in Textform (einschließlich E-Mail, SMS und Nachricht ins Mercedes-Benz Postfach) mindestens einen Monat vor dem Tag des Wirksamwerdens der Änderung bzw. Ergänzung (gerechnet ab dem Tag des Zugangs der Mitteilung bei dem Kunden) mit. Die geänderten Nutzungsbedingungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde innerhalb dieser Frist von einem Monat ab Empfang der Mitteilung nicht widerspricht. Der Anbieter wird den Kunden in der Mitteilung auf diese Rechtsfolge gesondert hinweisen.

4. Angebotsumfang

4.1 Mit Wirksamwerden der Nutzungsbedingungen kann der Kunde berechtigt sein, bestimmte Digitale Extras für einen initialen Zeitraum befristet kostenlos zu nutzen, sofern diese angeboten werden.

4.2 Der Kunde kann darüber hinaus das Recht zur Nutzung von kostenpflichtigen Digitalen Extras („Kostenpflichtige Digitale Extras“) zusammen mit Kauf des Fahrzeugs[2] oder über den Mercedes-Benz Store erwerben. Für den Erwerb der Kostenpflichtigen Digitalen Extras gelten die für den Verkauf der Digitalen Extras vereinbarten zusätzlichen Bedingungen und im Falle des Kaufs über den Mercedes-Benz Store die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Mercedes-Benz Stores. Für die Nutzung der Digitalen Extras durch den Kunden gelten diese Nutzungsbedingungen.

4.3 Die Nutzung der Digitale Extras richtet sich an Verbraucher oder Unternehmer nach Ziffer 2.1[3], die entweder selbst Halter des Fahrzeugs oder Eigentümer Sonstiger Produkte sind, mit dem die Digitalen Extras genutzt werden sollen, oder vom Halter bzw. Eigentümer zur Nutzung des Fahrzeugs oder des Sonstigen Produkts einschließlich der Digitalen Extras berechtigt sind. Darüber hinaus müssen (i) Verbraucher ihren ständigen Wohnsitz (Meldeadresse) in einem der möglichen Zielländer haben und (ii) Unternehmer[3] in einem der Zielländer niedergelassen sein. Wohnsitz und Ort der Niederlassung werden nachfolgend als „Wohnsitz“ bezeichnet.

4.4 Digitale Extras, die ein verknüpftes Fahrzeug voraussetzen (vgl. Ziffer 5.3), gelten ausschließlich für das jeweilige Fahrzeug (z. B. Ladedienste, Streamingdienste, Drittanbietervertrag über „Komfort -Datenvolumen“) und sind nicht auf andere Fahrzeuge übertragbar. Darüber hinaus dürfen sämtliche Digitalen Extras ausschließlich für den in der Beschreibung des jeweiligen Digitalen Extras angegebenen Zweck verwendet werden. Das Gleiche gilt auch für Sonstige Produkte, die mit dem Benutzerkonto verknüpft sind (z. B. Mercedes-Benz Wallbox).

4.5 Die Beschreibung der einzelnen Digitalen Extras, d.h. die Leistungsumfänge, Nutzungsvoraussetzungen, Verfügbarkeiten und ggf. weitere Informationen ist im Kundenportal[4], den Apps, der Fahrzeugbestellung inkl. Digitale Extras oder im Mercedes-Benz Store ersichtlich. Die Leistungsumfänge können sich je nach Fahrzeugtyp und Ausstattung oder je nach Typ des Sonstigen Produkts und Ausstattung unterscheiden. Der Anbieter behält sich vor, die Digitalen Extras jederzeit weiterzuentwickeln und einzelne Funktionen hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen. Die Anpassung erfolgt nur, soweit ein triftiger Grund vorliegt und dem Kunden keine zusätzlichen Kosten entstehen. Folgende Umstände können zu einer Anpassung der Digitalen Extras führen: Anpassung an eine neue technische Umgebung, Anpassung an eine erhöhte Nutzerzahl, Anpassung aufgrund wichtiger betriebstechnischer Gründe, Weiterentwicklung der Digitalen Extras, Anpassung aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben und höchstrichterlicher Rechtsprechung oder sonstiger gleichwertiger Gründe.

4.6 Räumlich stehen die Digitalen Extras, vorbehaltlich von Ziffer 4.15, grundsätzlich in allen Zielländern zur Verfügung. Ausgeschlossen sind alle europäischen Überseegebiete. Sofern bestimmte Digitale Extras räumlich eingeschränkt oder zeitlich noch nicht verfügbar sind, ergibt sich dies aus der Dienstbeschreibung. Sofern das Fahrzeug oder das Sonstige Produkt in einem anderen Land als dem Land des Wohnsitzes genutzt wird (z.B. länderüberschreitende Fahrzeugnutzung) oder das Fahrzeug oder das Sonstige Produkt aus einem anderen Land als dem Land des Wohnsitzes importiert wurde, können die Digitalen Extras aufgrund einer länderabhängigen technischen Ausrüstung des Fahrzeugs (z. B. Kommunikationsmodul), der länderabhängigen Verfügbarkeit von Drittanbietern und Content Providern oder aus gesetzlichen oder regulatorischen Gründen beeinträchtigt sein oder überhaupt nicht funktionieren.

4.7 Der Anbieter stellt dem Kunden für die Digitalen Extras das Kundenportal, die Apps oder weitere Nutzungszugänge (vgl. Ziffer 4.9) zur Verfügung, über welche der Kunde sich einen Bereich einrichten und Digitale Extras online verwalten kann. („Benutzerkonto“).

---

[2] Digitale Extras können aktuell noch nicht in allen Ländern und nicht für jedes Fahrzeugmodell zusammen mit dem Fahrzeugkauf erworben werden.

[3] Für Unternehmer ist das vertragsgegenständliche Angebot nicht in jedem Land verfügbar. Sofern bei der Registrierung oder im Bestandskonto keine Auswahlmöglichkeit für Unternehmer vorhanden ist, richtet sich das Angebot nur an Verbraucher.

[4] Das Kundenportal ist nicht in allen Ländern verfügbar. Alternativ steht hier die Mercedes-Benz App zur Verfügung.

4.8 Der Kunde kann bis zu 20 (zwanzig) Fahrzeuge und bis zu drei Mercedes-Benz Wallboxen mit seinem Benutzerkonto verknüpfen und diese auch jederzeit wieder entknüpfen. Ist der Kunde Unternehmer, kann er darüber hinaus noch weitere Fahrzeuge anlegen, wenn er sich hierfür bei einem teilnehmenden Partner autorisieren und freischalten lässt. Die Verknüpfung und Entknüpfung des Fahrzeugs oder Sonstiger Produkte richten sich nach Ziffer 5.3.

4.9 Der Kunde kann die Digitalen Extras über die nachfolgend aufgeführten Nutzungszugänge (zusammen „Nutzungszugänge") bedienen und nutzen: a) über das Infotainmentsystem im Fahrzeug, b) online im Kundenportal und/oder c) über mobile Applikationen mittels kompatiblen Endgeräten („Apps" oder „App"). Welcher Nutzungszugang je Digitalem Extra verfügbar ist, ergibt sich aus der jeweiligen Beschreibung des Digitalen Extras im Kundenportal, den Apps und/oder im Mercedes-Benz Store. Änderungen der Nutzungszugänge sind vorbehalten, sofern die Änderung für den Kunden zumutbar ist.

4.10 Der Kunde kann die Apps jederzeit löschen. In diesem Fall stehen dem Kunden die Digitalen Extras über die Apps nicht mehr zur Verfügung. Zudem ist es durch Änderungen am kompatiblen Endgerät (z.B. Update des Betriebssystems, Jailbreak) möglich, dass die Apps nicht weiter genutzt werden können.
Hinweis: Etwaige Verpflichtungen zur Zahlung der Gebühren für Kostenpflichtige Digitale Extras bleiben von einer Löschung der Apps oder den beschriebenen Änderungen am kompatiblen Endgerät unberührt.

4.11 Der Kunde erhält die Möglichkeit, einzelne Digitale Extras zu aktivieren und zu deaktivieren. Bei einem aktivierten Digitalen Extra kann der Kunde das Digitale Extra nutzen. Ist das Digitale Extra deaktiviert, steht das Digitale Extra dem Kunden in dieser Zeit nicht zur Verfügung. Neue Digitale Extras werden in der Regel für den Kunden erst wirksam, wenn er diese aktiviert.
Hinweis: Etwaige Verpflichtungen zur Zahlung der Gebühren für Kostenpflichtige Digitale Extras oder für Verträge mit Drittanbietern bleiben von einer Deaktivierung der Digitalen Extras unberührt.

4.12 Wenn der Kunde den Erwerb eines Kostenpflichtigen Digitalen Extras widerruft, ein Kostenpflichtiges Digitales Extra ausläuft aus oder das Digitale Extra gekündigt wird, ist der Anbieter berechtigt, die betroffenen Digitalen Extras zu deaktivieren.

4.13 Der Anbieter behält sich zudem vor, die Digitalen Extras aus wichtigen Gründen (z. B. Datensicherheit, Sicherheitsproblemen bei Content-Providern/Drittanbietern) zu deaktivieren oder einzuschränken.

4.14 Die Anzeige im Kombiinstrument des Fahrzeugs oder in der Anzeige des Sonstigen Produkts hat Vorrang gegenüber allen anderen Informationskanälen, beispielsweise der Anzeige über die Nutzungszugänge des Kunden. Die im Infotainmentsystem oder in Apps angezeigten Informationen sind nicht verbindlich, können ganz oder teilweise unvollständig, unrichtig oder nicht aktuell sein und gelten zum Zeitpunkt des Abrufs.

4.15 Die Erbringung und der Gebrauch der Digitalen Extras können mit Rücksicht auf den aktuellen Stand der Technik Einschränkungen und Ungenauigkeiten unterliegen, die außerhalb des Einflussbereichs des Anbieters liegen. Im Einzelfall kann es so zu Abweichungen der Anzeige von Fahrzeugbetriebsdaten im Fahrzeug (z.B. im Infotainmentsystem) oder, sofern vorhanden, in der Anzeige des Sonstigen Produkts von denen im jeweiligen Nutzungszugang des Kunden kommen. Dies betrifft insbesondere die Verfügbarkeit der von Mobilfunkanbietern erbrachten Mobilfunk-Datenverbindung, des Mobilfunknetzes, der Positionsbestimmung durch ein globales Navigationssatellitensystem und des Internetzugangs. So sind die Digitalen Extras räumlich auf den Empfangs- und Sendebereich der vom jeweiligen Mobilfunkanbieter betriebenen Funkstationen beschränkt. Die Nichtverfügbarkeit des Mobilfunknetzes kann im Einzelfall dazu führen, dass einzelne Digitale Extras nicht zur Verfügung stehen, da der notwendige Datentransfer nicht stattfinden kann. Auch können die Digitalen Extras durch atmosphärische Bedingungen und topographische Gegebenheiten oder durch Hindernisse (z.B. Brücken, Tunnel, Gebäude) beeinträchtigt werden. Dasselbe gilt für die Positionsbestimmung basierend auf dem globalen Navigationssatellitensystem. Auch die Nutzung des Internets kann durch zusätzliche Beeinträchtigungen (z.B. Netzüberlastung) eingeschränkt sein. Zudem können sich kurzfristige Kapazitätsengpässe aus Belastungsspitzen der Digitalen Extras, der Mobilfunk- und Festnetze sowie des Internets ergeben. Für die Mobilfunkverbindung zwischen dem Fahrzeug und dem Backend, die derzeit über einen externen Telekommunikationsbetreiber und dessen Roaming-Partner erbracht wird, gilt derzeit eine Verfügbarkeit von 97,0% im Jahresdurchschnitt. Störungen der Übertragungsqualität durch atmosphärische oder sonstige Bedingungen können nicht ausgeschlossen werden.
Bei der Datennutzung über Mobilfunkdienste teilen sich die eingeloggten Nutzer die verfügbare Bandbreite (sogenanntes Shared Medium) in den Mobilfunkzellen. Die während der Datennutzung tatsächlich erreichbare Übertragungsrate hängt auch von der vor Ort verfügbaren jeweiligen Technologie, der Übertragungsrate des für die Erbringung des entsprechenden Digitalen Extras gewählten Servers, der Belegung/Kapazitätsauslastung des Mobilfunknetzes durch die Anzahl der Nutzer in der jeweiligen Mobilfunkzelle, dem Abstand zur Antenne sowie der Bewegung des Nutzers ab.
Störungen können sich weiter aus Gründen höherer Gewalt einschließlich Streiks, Aussperrungen und behördlichen Anordnungen ergeben sowie auf Grund technischer und sonstiger Maßnahmen (z.B. Reparatur, Wartung, Software-Updates, Erweiterungen), die an den Anlagen des Anbieters oder von vor- und nachgeschalteten Dienstleistern, Content Providern und Netzbetreibern, die für eine ordnungsgemäße oder verbesserte Erbringung der Digitalen Extras erforderlich sind, entstehen.

Die Nutzung der Digitalen Extras über die Apps kann Einschränkungen und Ungenauigkeiten auch aufgrund der Nichtverfügbarkeit oder aufgrund von Beeinträchtigungen oder Störungen der Apps oder des kompatiblen Endgeräts (z.B. aus Gründen höherer Gewalt oder auf Grund technischer und sonstiger Maßnahmen wie Wartung, Software-Updates, Erweiterungen für die Apps) unterliegen.

4.16 Bei einigen Digitalen Extras (z.B. Internet Radio, Tankstellen- und Ladepreise, Live Traffic, Car-to-X Communication, Navigation) werden die über das Digitale Extra verfügbaren Informationen von Dritten (z. B. Content Providern, Kunden) erstellt sowie in manchen Fällen zusätzlich durch eine Drittanbieterfunktion automatisch übersetzt. Diese Informationen können ganz oder teilweise unvollständig, unrichtig, nicht aktuell oder nicht verfügbar sein. Der Anbieter übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität zu prüfen, diese zu vervollständigen, berichtigen oder aktualisieren oder dafür zu sorgen, dass die Informationen verfügbar sind oder in einer bestimmten Qualität zur Verfügung gestellt werden. Die Verwendung der Informationen durch den Kunden und darauf basierende Entscheidungen des Kunden erfolgen in eigener Verantwortung; demnach obliegt es dem Kunden, zu prüfen, ob die Informationen vollständig, richtig, aktuell und in einer für ihn ausreichenden Qualität verfügbar sind.

4.17 Zur Unterbindung von Störungen des Werkstattprozesses während eines Werkstattaufenthalts können Digitale Extras vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.
Außerdem können während des Werkstattaufenthalts durch Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug Daten erzeugt werden, die zu falschen Status- und Diagnosemeldungen über verschiedene Nutzungszugänge führen. Dadurch kann der Kunde fehlerhafte Angebote zu Wartungsleistungen oder eine fehlerhafte Aufforderung zur Terminvereinbarung wegen eines erkannten Reparaturbedarfs durch den Service-Partner erhalten. Unter Umständen ist eine erneute Aktivierung der Digitalen Extras nach dem Werkstattaufenthalt durch den Kunden erforderlich.

4.18 Die Digitalen Extras setzen eine funktionsfähige Stromversorgung im Fahrzeug durch die Fahrzeugbatterie oder des Sonstigen Produkts voraus. Eine exzessive Nutzung der Digitalen Extras ohne zwischenzeitliche Ladung der Batterie des Fahrzeugs durch einen laufenden Motor oder Verbindung mit einer Stromversorgung bei Elektrofahrzeugen kann zu einer Entleerung der Batterie führen. Eine längere Standzeit des Fahrzeugs kann dazu führen, dass sich das Kommunikationsmodul im Fahrzeug abschaltet und dadurch die Mobilfunk-Datenverbindung zum Fahrzeug unterbrochen ist, bis das Fahrzeug das nächste Mal manuell in Betrieb genommen wird.

4.19 Der Anbieter stellt ab Wirksamwerden der Nutzungsbedingungen und der Verknüpfung des Fahrzeugs oder eines Sonstigen Produkts (z. B. Mercedes-Benz Wallbox) Softwareaktualisierungen für die Digitalen Extras und die Funktionen des Fahrzeugs oder des Sonstigen Produkts zum Erhalt der Sicherheit und Vertragsmäßigkeit in angemessener Zeit bereit. Darüber hinaus besteht kein Anspruch auf Softwareaktualisierungen, die über den Erhalt der Vertragsmäßigkeit oder über Sicherheitsaktualisierungen hinausgehen, indem diese etwa Digitale Extras verbessern, erweitern sowie neue Funktionen des Fahrzeugs, des Sonstigen Produkts und der Digitalen Extras bereitstellen oder ermöglichen. Kunde stimmt zu, dass Softwareaktualisierungen, die zum Download über die integrierte (Fahrzeug)-SIM-Karte oder kundeneigene Datenverbindungen angeboten werden, automatisch ausgeführt werden. Dazu ist im Fahrzeug oder im Sonstigen Produkt das automatische Herunterladen und Installieren von Softwareaktualisierungen, soweit technisch möglich, voreingestellt. Wenn eine Softwareaktualisierung nicht automatisch ausgeführt wird, wird diese erst nach der Installation durch Kunde ausgeführt. Kunde bestätigt, dass die Leistung oder Funktionalität von Digitalen Extras, des Fahrzeugs oder des Sonstigen Produkts beeinträchtigt werden können, wenn Softwareaktualisierungen nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß installiert werden. Anbieter haftet nicht für einen Mangel, der darauf beruht, dass Kunde Softwareaktualisierungen nicht oder nicht ordnungsgemäß installiert hat. Anbieter informiert Kunden bei jeder Softwareaktualisierung darüber, dass eine Softwareaktualisierung bereitgestellt wird, welche Inhalte diese hat, die Folgen bei Unterlassen der Installation und dazu, wie die Installation durchzuführen ist. Anbieter behält sich vor, Änderungen an den Leistungsumfängen der Digitalen Extras und Funktionen des Fahrzeugs oder des Sonstigen Produkts nach Maßgabe der Ziffer 4.5 auch mittels Softwareaktualisierungen vorzunehmen.

4.20 Softwareaktualisierungen unterliegen der Verfügbarkeit bzw. Einschränkungen der gewählten Datenverbindung sowie der Ausstattung des Fahrzeugs oder des Sonstigen Produkts. Das bedeutet, dass die Download- und Installationsdauer je nach Fahrzeug oder Sonstigem Produkt unterschiedlich sein und von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden betragen kann. Der Kunde ist sich bewusst, dass der Download von Softwareaktualisierungen über kundeneigenes Datenvolumen ggf. Zusatzkosten bei Netzwerkanbietern des Kunden verursacht. Aus technischen Gründen können manche Softwareaktualisierungen nur in der Werkstatt durchgeführt werden.

4.21 Der Kunde hat keinen Anspruch, die Softwareaktualisierungen über andere Wege (z.B. über den teilnehmenden Partner) zu erwerben. Während des Downloads und der Installation von Softwareaktualisierungen können das Fahrzeug bzw. einzelne Komponenten (z.B. das Infotainmentsystem oder Kommunikationsmodul) oder das Sonstige Produkt für einen begrenzten Zeitraum funktional eingeschränkt sein. Im unwahrscheinlichen Fall eines fatalen technischen Fehlers während der Installation

einer Softwareaktualisierung kann die funktionale Einschränkung andauern und eine Reparatur in der Werkstatt notwendig werden.

5. Nutzungsvoraussetzungen

5.1 Die Nutzung einiger Digitalen Extras erfordert die dauerhafte Akzeptanz dieser Nutzungsbedingungen und die der Mercedes me ID in der jeweils gültigen Fassung (Ziffer 3.1), die dauerhafte Verknüpfung (Ziffer 5.3) des Fahrzeugs oder des Sonstigen Produkts mit dem Benutzerkonto, die Einwilligung in das Speichern und Abfragen von notwendigen Informationen zur Aktivierung einiger Digitaler Extras im verknüpften Fahrzeug und – soweit zutreffend – die Aktivierung der Digitalen Extras (vgl. Ziffer 4.11). Nach Ablauf der limitierten Laufzeiten können Digitalen Extras im Mercedes-Benz Store kostenpflichtig verlängert werden, sofern diese zu diesem Zeitpunkt noch für das entsprechende Fahrzeug oder das Sonstige Produkt angeboten werden. Darüber hinaus kann es für die Nutzung einiger Digitaler Extras weitere Nutzungsvoraussetzungen oder -beschränkungen geben, wie etwa einen separaten kundeneigenen Vertrag mit einem Drittanbieter (vgl. Ziffer 5.5), die Aktivierung zusätzlicher Digitaler Extras zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit oder ausgewählte Produkte von Drittanbietern (z. B. Smartphone, Smartwatch). Alternativ zum „Komfort-Datenvolumen“ muss je nach Generation des Multimediasystems kundeneigenes Datenvolumen (z.B. mobiler Hotspot) verwendet werden. Des Weiteren ist für Fahrzeuge die Verbindung des Kommunikationsmoduls zum Mobilfunknetz einschließlich des Notrufsystems von der jeweiligen Netzabdeckung und Verfügbarkeit der Netzprovider abhängig. Es sind darüber hinaus etwaige Hinweise in der Betriebsanleitung zu beachten.

5.2 Die Digitalen Extras stehen in Mercedes-Benz- Kraftfahrzeugen neuerer Baureihen zur Verfügung, die mit einem integrierten Kommunikationsmodul ausgestattet sind. Einige der Digitalen Extras basieren auf einer Hardwarekomponente oder erfordern eine zusätzliche Sonderausstattung im Fahrzeug oder im Sonstigen Produkt. Die Digitalen Extras für Sonstige Produkte setzen voraus, dass eine Vorrüstung für Remote-Funktionen über die Mercedes-Benz App vorhanden ist. Einzelheiten und etwaige weitere Nutzungsvoraussetzungen ergeben sich aus der jeweiligen Dienstbeschreibung. Für bestimmte Funktionen und Digitale Extras muss das Fahrzeug über eine Mobilfunk-Datenverbindung zwischen dem Fahrzeug und dem Backend sowie dem kompatiblen Endgerät des Kunden verfügen. Zudem muss das Fahrzeug über ein Infotainmentsystem verfügen. Für die Nutzung der Digitalen Extras für die Mercedes-Benz Wallbox muss diese Wallbox über eine Internetverbindung verfügen (z. B. WLAN, LTE-M SIM).
Für die Datenübermittlung an das CAC ist es erforderlich, dass das kompatible Endgerät des Kunden GPS-fähig und GPS aktiviert ist. Darüber hinaus gehende Nutzungsvoraussetzungen oder Abweichungen können sich aus der Beschreibung des jeweiligen Digitalen Extras ergeben.

5.3 Um die Digitalen Extras für ein Fahrzeug nutzen zu können, muss das Fahrzeug mit dem Benutzerkonto verknüpft werden und bei einigen Digitalen Extras verknüpft bleiben („Verknüpfung“). Das Gleiche gilt für Sonstige Produkte. Die Verknüpfung erfolgt bei teilnehmenden Partnern vor Ort oder online über das Benutzerkonto. Weitere Informationen hierzu erhält der Kunde auf dem Kundenportal oder bei teilnehmenden Partnern.
Jedem Fahrzeug und jedem Sonstigen Produkt kann stets nur ein Kunde als Hauptnutzer zugeordnet werden. Ist der Kunde Unternehmer, können davon abweichend mehrere Hauptnutzer pro Fahrzeug angelegt werden. Weitere Fahrzeugnutzer können als „Mitnutzer“ im Sinne von Ziffer 12.1 angemeldet werden.
Die Entknüpfung eines Fahrzeugs oder eines Sonstigen Produkts erfolgt, indem der Kunde entweder das Fahrzeug oder das Sonstige Produkt aus seinem Benutzerkonto entfernt oder einen teilnehmenden Partner oder das in Ziffer 17.1 genannte Mercedes-Benz Customer Assistance Center („CAC“) in Textform (einschließlich E-Mail) um Entknüpfung bittet. Mit der Entknüpfung werden die Digitalen Extras, die eine dauerhafte Verknüpfung voraussetzen, in dem betroffenen Fahrzeug oder für das betroffene Sonstige Produkt für den Kunden gesperrt.
Hinweis: Etwaige Verpflichtungen zur Zahlung der Gebühren für Kostenpflichtige Digitale Extras bleiben von einer Entknüpfung unberührt.

5.4 Für die Nutzung mancher Digitalen Extras ist aus Sicherheitsgründen eine Identitätsprüfung erforderlich. Diese kann mit einem Ausweisdokument bei den teilnehmenden Partnern vor Ort oder online über die App durchgeführt werden. Der Kunde wird beim Aktivieren aller Digitalen Extras oder des entsprechenden Digitalen Extras auf die Notwendigkeit der Identitätsprüfung hingewiesen. Das Digitale Extra kann erst nach erfolgreicher Identitätsprüfung vom Kunden genutzt werden. Der Anbieter behält sich vor, die Identitätsprüfung zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen.

5.5 Für die Nutzung von Digitalen Extras, die Leistungen von anderen Unternehmen („Drittanbieter“) einbinden (z. B. Streamingdienste, Parken, Laden, Tanken, Vertrag über Datenvolumen, Navigationsfunktionen), schließt der Kunde mit dem jeweiligen Drittanbieter einen separaten Vertrag zu den Bedingungen des jeweiligen Drittanbieters. Gegebenenfalls muss der Kunde beim Drittanbieter ein eigenes Benutzerkonto („Drittanbieteraccount“) anlegen (z. B. Streamingdienste). Darüber hinaus muss der Kunde bei bestimmten Digitalen Extras einen Vertrag mit einem, vom Anbieter unabhängigen, Mobilfunkanbieter abschließen. Der Anbieter übernimmt keine Verantwortung für die Leistungen des Dritt- und Mobilfunkanbieters.

5.6 Die Nutzung der Digitalen Extras über Apps erfordert ein kompatibles Endgerät und eine Mobilfunk-Datenverbindung sowie den Erwerb und die Installation der Apps auf dem kompatiblen Endgerät.

5.7 Nutzungsvoraussetzung für die Nutzung der Digitalen Extras ist zudem eine regelmäßige Aktualisierung der Apps bei verfügbaren Updates.

5.8 Für Kunden mit einem Fahrzeug, welches über eine Sonderausstattung für hochautomatisierte Fahrfunktionen („System“) verfügt, gilt Folgendes: Für die Nutzung des Systems müssen Digitale Extras aktiviert werden und während der Nutzung zur Verfügung stehen. Trotz Aktivierung dieser Digitalen Extras ist es möglich, dass das System nicht oder nur eingeschränkt verfügbar ist. Die Verfügbarkeit und Aktivierbarkeit des Systems sind nämlich von weiteren Systemvoraussetzungen und Systemgrenzen abhängig und unterliegen funktionellen, räumlichen, örtlichen und zeitlichen Beschränkungen. So hängt die Verfügbarkeit des Systems unter anderem von geeigneten Witterungsbedingungen, dem aktuell verfügbaren Streckennetz, einer bestehenden Streckenfreigabe und/oder der jeweiligen Verkehrssituation ab. Die Verfügbarkeit des Systems kann auch aus Sicherheitsgründen eingeschränkt werden. Die Verfügbarkeit des Systems richtet sich zudem insbesondere nach den aktuell gültigen Gesetzen des Landes, in dem das Fahrzeug genutzt werden soll. Weitere Informationen zu den Systemvoraussetzungen und Systemgrenzen sowie zur Datenverarbeitung in Fahrzeugen mit hochautomatisierten Fahrfunktionen können der Betriebsanleitung entnommen werden.

6. Bezahlfunktion im Rahmen von Digitalen Extras

6.1 Die Bezahlfunktion ermöglicht dem Kunden im Rahmen von bestimmten Digitalen Extras einen Vertrag abzuschließen und zu bezahlen.

6.2 Bei der Nutzung der Bezahlfunktion wird der jeweilige Drittanbieter oder dessen Vertriebspartner der Vertragspartner („Verkäufer“) des Kunden. Der Anbieter vermittelt lediglich den Abschluss des Vertrags und wird selbst nicht Vertragspartner. Bezüglich des Vertrags finden die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers Anwendung.

6.3 Im Rahmen der Bezahlung des Preises wird der Anbieter als technischer Dienstleister tätig und stellt lediglich die technische Plattform für die Bezahlung zur Verfügung; hierfür bedient sich der Anbieter ggf. weiterer Dienstleister. Die Autorisierung einer Zahlung, der Zugriff auf ein Zahlungskonto des Kunden sowie der Transfer des Preises vom Zahlungskonto des Kunden an den Verkäufer erfolgt ausschließlich durch Zahlungsdienstleister, die vom jeweiligen Verkäufer beauftragt werden (z.B. Payment Service Provider oder Acquirer) (nachfolgend „Zahlungsabwickler“ genannt). Während eines Bezahlvorgangs gelangt der Anbieter zu keinem Zeitpunkt in den Besitz der zu übertragenden Gelder.

6.4 Für den Vertrag gelten die vom jeweiligen Verkäufer angezeigten Preise. Nach Abschluss des Vertrags wird der zu zahlende Preis ggf. im entsprechenden Nutzungszugang angezeigt. Der Preis ist mit Abschluss des Vertrags sofort fällig. Abweichungen zwischen der Anzeige des Preises im jeweiligen Nutzungszugang und den Angaben des Verkäufers hat der Kunde unverzüglich dem Anbieter mitzuteilen (z.B. über den Kommunikationsweg gemäß Ziffer 17).

6.5 Eine Nutzung der Bezahlfunktion ist nur bei Angabe der vollständigen und erforderlichen Zahlungs- und Kundendaten sowie bei Hinterlegung eines gültigen Zahlungsmittels im Benutzerkonto möglich.

6.6 Bei der Nutzung der Bezahlfunktion erfordern einige Verkäufer, dass zunächst eine Vor-Autorisierung der Transaktion hinsichtlich eines durch den Kunden festgesetzten Höchstbetrages durch den Zahlungsabwickler erfolgt. Wird die Transaktion durch den Zahlungsabwickler nicht vor-autorisiert, behält sich der Verkäufer das Recht vor, die Transaktion abzulehnen.

6.7 Nach Bestätigung der Zahlung durch den Kunden über die Bezahlfunktion leitet der Anbieter die für die Zahlung des Preises erforderlichen Informationen an einen oder mehrere Zahlungsabwickler und/oder den Verkäufer weiter. Für die Übermittlung der erforderlichen Informationen an einen oder mehrere Zahlungsabwickler bzw. einen Verkäufer bedient sich der Anbieter ggf. weiterer Dienstleister. Der Kaufpreis wird ausschließlich durch einen Zahlungsabwickler von dem im Benutzerkonto hinterlegten Zahlungsmittel abgebucht und auf ein Konto des Verkäufers transferiert. Eine erfolgreiche Bezahlung des Preises an den Verkäufer wird im entsprechenden Nutzungszugang entsprechend angezeigt; zudem wird der Verkäufer über die erfolgte Bezahlung informiert. Die jeweilige Quittung des Verkäufers für den bezahlten Preis erhält der Kunde über die im Benutzerkonto eingestellte Benachrichtigungsoption.

6.8 Im Fall einer Mehrfachzahlung für dieselbe Leistung wird dies durch den Zahlungsabwickler festgestellt und eine automatische Rückabwicklung veranlasst. Diese Rückabwicklung erfolgt über das vom Kunden im Benutzerkonto hinterlegte Zahlungsmittel.

6.9 Für Ansprüche aus oder im Zusammengang mit dem Vertrag ist ausschließlich der Verkäufer verantwortlich. Der Anbieter wird nicht Vertragspartner des Vertrags und ist somit aus dem Vertrag weder zur Gewährleistung noch zur sonstigen Haftung verpflichtet.

7. Gebühren und Kosten

7.1 Für den Abschluss der Nutzungsbedingungen fällt keine Gebühr an. Für die Kostenpflichtigen Digitalen Extras gelten die in der Bestellung für Fahrzeuge inkl. Digitalen Extras[2] oder die im Mercedes-Benz Store angezeigten Gebühren.
Um die Digitalen Extras im Fahrzeug nutzen zu können, die auf einer Hardwarekomponente im Fahrzeug basieren, ist zudem teilweise eine Sonderausstattung des Fahrzeugs notwendig, die mit einem erhöhten Fahrzeugpreis verbunden sein kann. Einzelheiten zu der notwendigen Sonderausstattung ergeben sich aus der Beschreibung des Digitalen Extras und/oder der Bestellung für Fahrzeuge inkl. Digitalen Extras[2].

7.2 Apps werden dem Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt. Etwaige Kosten für die Mobilfunk-Datenverbindung zwischen dem Fahrzeug und dem Backend trägt grundsätzlich der Anbieter.
Der vorstehende Absatz gilt nicht für solche Digitalen Extras, bei denen der Kunde gesondert ein Datenvolumen von einem Mobilfunkanbieter erwerben muss. Die Kosten für den Erwerb des Datenvolumens richten sich nach den Tarifen des jeweiligen Mobilfunkanbieters; dabei können erhöhte Gebühren im Ausland anfallen.

7.3 Etwaige Kosten für Mobilfunk-Datenverbindungen, die entstehen, wenn der Kunde mit seinem kompatiblen Endgerät oder mittels sonstiger Übertragungsmedien und Telekommunikationseinrichtungen außerhalb des Fahrzeugs auf das Kundenportal oder sein Benutzerkonto zugreift, sind vom Kunden zu tragen und richten sich nach den Tarifen des jeweiligen Anbieters, dessen sich der Kunde bedient.

7.4 Etwaige Kosten für die Nutzung von Leistungen von Drittanbietern trägt der Kunde.

8. Pflichten des Kunden

8.1 Der Kunde versichert, dass er entweder Halter des Fahrzeugs ist oder, dass der Halter des Fahrzeugs ihm gestattet hat, das Fahrzeug und damit die Digitale Extras im Fahrzeug zu nutzen (z.B. Dienstwagenfahrer). Im Falle der Sonstigen Produkte versichert der Kunde, dass er entweder Eigentümer dieser ist oder ihm der Eigentümer die Nutzung des Sonstigen Produkts und der verfügbaren Digitalen Extras gestattet hat.
Der Kunde versichert, dass die von ihm gegenüber dem teilnehmenden Partner genannten und auf seinem Benutzerkonto hinterlegten Profildaten (z. B. Name, Anschrift, E-Mailadresse oder Mobilfunknummer, Geburtsdatum) sowie alle sonstigen bereitgestellten Angaben stets wahr und vollständig sind und im Einklang mit allen rechtlichen Anforderungen sowie den jeweils geltenden vertraglichen Vorgaben stehen.. Der Kunde verpflichtet sich, den Anbieter unverzüglich über alle künftigen wesentlichen Änderungen der bereitgestellten Informationen, die für das Vertrags- bzw. Nutzungsverhältnis relevant sind, zu informieren. Bei manchen Fahrzeugen wird mit der Fahrzeugverknüpfung automatisch ein Profil des Kunden erstellt, welches mittels PIN geschützt ist. Sollten die Daten nicht richtig und damit eine Kommunikation mit dem Kunden nicht möglich sein, behält sich der Anbieter vor, die Digitalen Extras des Kunden zu sperren.
Hinweis: Etwaige Verpflichtungen zur Zahlung der Gebühren für Kostenpflichtige Digitale Extras bleiben von einer Sperrung unberührt.

8.2 Um Mitteilungen über die Apps zu einzelnen Digitalen Extras zu erhalten (z. B. Diebstahl- und Kollissionsüberwachung, Laden), muss der Kunde in der entsprechenden App eingeloggt sein und die Benachrichtigungsfunktion aktiviert haben.

8.3 Der Kunde ist verpflichtet, unverzüglich die Entknüpfung des Fahrzeugs von den Digitalen Extras gemäß Ziffer 5.3 zu veranlassen, wenn er nicht mehr zur Nutzung dieses Fahrzeugs berechtigt ist (z.B. aufgrund Veräußerung oder Fortfall der Berechtigung zur Nutzung eines Dienst- oder Leasingfahrzeugs) oder dieses Fahrzeug zerstört ist. Das Gleiche gilt auch für Sonstige Produkte, die mit dem Benutzerkonto verknüpft sind (z. B. Mercedes-Benz Wallbox).
Sollte der Kunde seiner Pflicht zur Entknüpfung des Fahrzeugs oder sonstigen verknüpften Produkten nicht nachkommen und legitimiert sich eine andere Person erfolgreich gemäß Ziffer 5.3 oder meldet der Halter oder Eigentümer des Fahrzeugs oder des Sonstigen Produkts den Wegfall der Nutzungsberechtigung des Kunden, so wird der Anbieter das Fahrzeug oder das Sonstige Produkt ohne weitere Vorankündigung entsprechend Ziffer 5.3 entknüpfen und den Kunden über die Entknüpfung informieren. Die Haftung des Kunden nach Ziffer 8.8 bleibt hiervon unberührt.

8.4 Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche für die Nutzung der Digitalen Extras erforderlichen Zugangsdaten und Passwörter sorgfältig zu verwahren, Dritten gegenüber geheim zu halten und eine missbräuchliche Nutzung zu verhindern; für den Zugang zu dem Benutzerkonto darf der Kunde insbesondere keine Kombination aus E-Mailadresse und Passwort verwenden, die er bei anderen Online-Diensten verwendet. Der Kunde ist verpflichtet, die vorstehende Verpflichtung auch „Mitnutzern“ im Sinne von Ziffer 12.1 aufzuerlegen.

8.5 Der Kunde ist nur zur Nutzung der Digitalen Extras berechtigt, sofern er alle rechtlichen Vorgaben einhält und keine Zwecke verfolgt, die gegen die Nutzungsbedingungen oder geltendes Recht verstoßen.

8.6 Für den Fall, dass der Kunde eine gegen die Nutzungsbedingungen verstoßende Nutzung der Digitalen Extras oder ein unzulässiges Einwirken auf das für die Digitale Extras bereitgestellte Mobilfunknetz durch unberechtigte Dritte feststellen sollte, ist der Kunde verpflichtet, den Anbieter hierüber unverzüglich über sein Benutzerkonto oder die in Ziffer 9 oder 17.1 beschriebenen Kontaktwege zu informieren.

8.7 Die für die Nutzung der Digitalen Extras bereitgestellten Softwareanwendungen dürfen weder verändert, bearbeitet, dekompiliert (auch nicht im Wege des Reverse-Engineering), gespeichert oder sonst vervielfältigt werden.

8.8 Der Kunde haftet dem Anbieter gegenüber für jeden Schaden, der durch Zuwiderhandlung gegen die Pflichten aus den Nutzungsbedingungen entsteht, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

8.9 Soweit der Anbieter im Zusammenhang mit einem Verstoß des Kunden gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder die Nutzungsbedingungen von Dritten in Anspruch genommen wird, stellt der nach Ziffer 8.8 verantwortliche Kunde den Anbieter von sämtlichen Ansprüchen, Kosten, Schäden und Verlusten (einschließlich der Kosten angemessener Rechtsverfolgung) frei, soweit der Kunde die Rechtsverletzung zu vertreten hat.

8.10 Der Kunde ist für die etwaige Speicherung von Daten auf seinen kompatiblen Endgeräten selbst verantwortlich.

8.11 Stellt der Kunde das Fahrzeug einem anderen Fahrzeugnutzer zur Nutzung zur Verfügung, ist der Kunde verpflichtet, (i) den anderen Fahrzeugnutzer vor Fahrtantritt über die Digitalen Extras und die damit verbundene Datenerhebung und -verarbeitung zu informieren und ggf. dessen Einwilligung dazu einzuholen, sowie auf die Möglichkeit der Deaktivierung einzelner Digitaler Extras hinzuweisen und (ii) sich aus seinem eingebunden Drittanbieteraccount abzumelden oder das Digitale Extra zu deaktivieren, um z. B. einem etwaigen Missbrauch durch einen anderen Fahrzeugnutzer vorzubeugen. Der Kunde hat vor Fahrtantritt zu überprüfen, ob die von ihm benötigten Digitalen Extras und Funktionen aktiviert sind.

9. Bestimmungen zu Digitalen Extras, die Vermittlungsdienste im Sinne des Digital Services Act darstellen (Löschen / Sperren von Inhalten und Kundenzugängen, Sperrung von Kunden, sonstigen Maßnahmen, Kündigung)

9.1 Der Anbieter stellt ggf. einzelne Digitale Extras und Funktionen bereit, die als Vermittlungsdienste den Vorgaben des Digital Service Act (DSA) unterfallen. Dies gilt z.B. für solche Digitalen Extras und Funktionen, in denen von Kunden oder Dritten bereitgestellte Informationen in deren Auftrag gespeichert und/oder veröffentlicht verbreitet werden. In diesem Fall gelten die nachfolgenden Bestimmungen.

9.2 Die Reihenfolge der im Digitalen Extra „Mercedes-Benz Stories“ angezeigten Inhalte („Ranking“) steuert im Grundsatz ein Algorithmus des Anbieters. Das Ranking richtet sich insbesondere nach folgenden Parametern: Standort des Kunden, vom Kunden verknüpfte Fahrzeugmodelle, vom Kunden hochgeladene Inhalte und vom Kunden betrachtete Inhalte. Die Auswahl der Parameter und deren relative Gewichtung werden dahingehend optimiert, dass der Algorithmus die für den jeweiligen Kunden relevantesten Suchergebnisse möglichst prominent darstellt. Entscheidend dafür ist insbesondere, welche Parameter und welche Gewichtung bei Kunden in der Vergangenheit am erfolgreichsten waren.

9.3 Der Anbieter behält sich das Recht vor, den Kunden bei Anzeichen einer missbräuchlichen Nutzung der jeweiligen Digitalen Extras oder Funktionen oder einer Nutzung, die gegen die Vorgaben dieser Nutzungsbedingungen verstoßen, zu sperren oder sonst geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine Nutzung gilt insbesondere dann als missbräuchlich, wenn der Kunde die Digitalen Extras und Funktionen oder darin zur Verfügung gestellte Informationen außerhalb der bestimmungsgemäßen Nutzungszwecke verwendet, die Digitalen Extras und Funktionen zu rechtswidrigen oder die Rechte von Anbieter oder Dritten verletzenden Zwecken nutzt oder diese unter Nichteinhaltung weiterer von dem Anbieter vorgesehenen Richtlinien nutzt.

9.4 Der Kunde darf ausschließlich Inhalte übermitteln, die er selbst erstellt hat oder für die er alle erforderlichen Rechte besitzt.

9.5 Entsprechende Digitale Extras und Funktionen dürfen insbesondere nicht zur Verbreitung von Informationen genutzt werden, die die folgenden Kriterien erfüllen: rassistische, menschenverachtende Parolen; Angabe von falschen oder sonst inkorrekten Informationen; Inhalte, die diskriminierend, beleidigend, ausfällig, belästigend, hasserfüllt, obszön, bedrohend oder sonst anstößig sind; politische Diskussionen und Kampagnen; Aufrufe und Anstiftung zu Straftaten und Gesetzesverstößen; Angaben zu anderen Automobilherstellern; Angaben, die gesetzliche Vorgaben verletzen oder mit denen geltende Vorgaben nicht ausreichend beachtet bzw. umgesetzt werden (z.B. im Fall von Kennzeichnungs- oder Transparenzpflichten); Informationen, deren Bereitstellung oder Verbreitung eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit darstellen; das absichtliche und wiederholte Melden von Inhalten oder Kunden ohne triftigen Grund.

9.6 Dem Kunden ist bewusst und er erkennt an, dass er für sämtliche von ihm in Digitalen Extras eingestellten Inhalte die alleinige inhaltliche und redaktionelle Verantwortung trägt. Der Kunde verpflichtet sich, seine Inhalte in jeder Hinsicht rechtmäßig, insbesondere unter Einhaltung der werberechtlichen Vorschriften gemäß § 98 Abs. 1 MStV sowie § 11 DDG, zu gestalten. Insbesondere verpflichtet sich der Kunde, in seine Inhalte keine Werbung für z.B. Marken, Produkte oder Dienstleistungen aufzunehmen, die

i. diskriminierenden, irreführenden, oder verbraucherschädigenden Charakter hat oder
ii. gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen fördert,
iii. die zum übermäßigen Konsum alkoholischer Getränke anregt,
iv. unzulässige Schleichwerbung oder Themenplatzierung darstellt, und/oder
v. Kinder und Jugendliche körperlicher oder seelisch beeinträchtigt.

9.7 Der Kunde ist verpflichtet Werbung z. B. für eine Marke, ein Produkt oder eine Dienstleistung, als solche zu kennzeichnen. Der Anbieter stellt hierfür eine Funktion zur Kennzeichnung von Werbung bereit, welche während des Teilens vom Kunden zu aktivieren ist.

9.8 Der Anbieter ist berechtigt, zur Erkennung und Vermeidung von Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen oder geltendes Recht automatisierte Erkennungssysteme (z.B. Upload-Filter) einzusetzen. Werden dabei Inhalte festgestellt, die gegen geltendes Recht oder die in diesen Nutzungsbedingungen festgelegten Verbote verstoßen, kann der Anbieter deren Veröffentlichung verhindern,

9.9 Der Anbieter stellt die Möglichkeit bereit, nach denen Kunden und andere Personen oder Einrichtungen das Vorhandensein von Einzelinformationen in einem dem Digital Service Act unterfallenden Digitalen Extra oder einer entsprechenden Funktion melden können, die der Kunde oder die betreffende Person oder Einrichtung als rechtswidrige Inhalte ansehen. Der Anbieter stellt dem Kunden ein Online-Formular bereit, mit dem dieser seine Meldung übermitteln kann. Das Online-Formular ist in der Fußzeile (Footer) der Mercedes-Benz Webseite unter „Digital Services Act“ zu finden. Enthält die Meldung die elektronische Kontaktangabe des meldenden Kunden, der meldenden Person oder Einrichtung, so wird eine Empfangsbestätigung gesendet. In diesem Fall teilt der Anbieter der betreffenden Person oder Einrichtung oder dem Kunden unverzüglich die entsprechende Entscheidung in Bezug auf die gemeldeten Informationen mit und weist dabei auf die möglichen Rechtsbehelfe gegen diese Entscheidung hin.

9.10 Sollten bereitgestellte Informationen gegen die geltenden Bestimmungen dieser Ziffer 9 verstoßen und der Anbieter hiervon Kenntnis erlangen (etwa durch automatische Filtersysteme oder Meldung eines Kunden oder sonstiger Dritter), behält sich der Anbieter das Recht vor, entsprechende Inhalte nicht zu veröffentlichen oder unverzüglich (ggf. auch nur vorübergehend) zu sperren bzw. zu löschen und alle weiteren erforderlichen Schritte einzuleiten. Soweit erforderlich bzw. sachgerecht, werden in diesem Zuge je nach Schwere, Häufigkeit und Anzahl des/der Verstoße(s) folgende Maßnahmen, ggf. auch kumulativ, ergriffen:

i. vorübergehendes oder endgültiges Löschen von entsprechenden Inhalten;

ii. vorübergehende Sperrung des jeweiligen Digitalen Extras bzw. der Funktion für den jeweiligen Kunden, in dessen Zusammenhang der jeweilige Verstoß erfolgt ist und Inaktivierung der zugehörigen Inhalte; die Sperrung erfolgt je nach Schwere, Häufigkeit und Anzahl des/der Verstoße(s) für einen Zeitraum von 1 Monat ggf. aber auch für einen längeren Zeitraum bis zu mehreren Monaten.

iii. bei besonders schwerwiegenden Verstößen ggf. auch die dauerhafte Sperrung des jeweiligen Digitalen Extras bzw. der Funktion für den jeweiligen Kunden, in dessen Zusammenhang gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen wurde, wenn die weitergehende Bereitstellung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen für den Anbieter nicht zumutbar ist;

iv. vorübergehende Sperrung des Benutzerkontos bzw. Nutzerzugangs zum gesamten Angebot an den Digitalen Extras, die unter diesen Nutzungsbedingungen angeboten werden, und Inaktivierung der zugehörigen Inhalte, wenn dies auf Grund von Art, Schwere, Häufigkeit und Anzahl des/der Verstoße(s) geboten ist; die Sperrung erfolgt je nach Art, Schwere, Häufigkeit und Anzahl des/der Verstoße(s) für einen Zeitraum von 1 Monat ggf. aber auch für einen längeren Zeitraum von mehreren Monaten;

v. bei besonders schwerwiegenden Verstößen ggf. auch die dauerhafte Sperrung des Zugangs zum gesamten Angebot an Digitalen Extras, die unter diesen Nutzungsbedingungen angeboten werden, für den jeweiligen Kunden, wenn die weitergehende Bereitstellung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen für den Anbieter nicht zumutbar ist, einschließlich Aufnahme der Zugangsdaten, insbesondere der angegeben E-Mail-Adresse und anderer Stammdaten zur Identifizierung von Kunden, auf eine Sperrliste (Blacklist) mit der Folge, dass ein neuer Nutzungszugang bzw. Inhalte nicht erstellt werden können.

9.11 Etwaige Verpflichtungen zur Zahlung von Entgelten für kostenpflichtige Digitale Extras bleiben von den gemäß 9.10 ergriffenen Maßnahme unberührt.

9.12 In Fällen von Ziffer 9.10 (v) steht dem Anbieter ein außerordentliche Kündigungsrecht im Hinblick auf diese Nutzungsbedingungen und damit den Zugang des Kunden auf die damit umfassten Digitalen Extras zu. Die Regelungen zur Kündigung in Ziffer 11, einschließlich des Rechts der Parteien zur außerordentlichen Kündigung gemäß § 314 BGB, bleiben im Übrigen unberührt.

9.13 Soweit rechtlich erforderlich, wird der Kunde über die Entscheidung vom Anbieter informiert und Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Nach weiterer Stellungnahme wird der Anbieter die Entscheidung nochmals prüfen und eine endgültige Entscheidung über den Umgang mit den betroffenen Inhalten treffen. Es kommen je nach Fall ggf. weiterhin die unter Ziffer 9.10 erwähnten Moderationsmaßnahmen zum Einsatz. Der Kunde erhält eine Benachrichtigung/E-Mail über die getroffene Moderationsentscheidung einschließlich einer Begründung.

9.14 Beschwerden gegen bzw. Anfragen zu Moderationsentscheidungen, einschließlich Entscheidungen gemäß Ziffer 9.13 können während eines Zeitraums von mindestens sechs Monaten nach einer Moderationsentscheidung an den Anbieter gerichtet werden. Der Anbieter stellt dem Kunden ein Online-Formular bereit, mit dem dieser seine Beschwerde übermitteln kann. Das Online-Formular ist in der Fußzeile (Footer) der Mercedes-Benz Webseite unter „Digital Services Act“ zu finden. Der Tag, an dem der Kunde bzw.

andere Personen oder Einrichtungen von einer Moderationsentscheidung in Kenntnis gesetzt wird/werden, gilt als Beginn des genannten Zeitraums zur Einreichung von Beschwerden. Es ist anzugeben, auf welche Entscheidung sich bezogen wird (z.B. durch Angabe von Datum, Betreff und/oder Aktenzeichen) und was an der Entscheidung beanstandet wird oder näher erläutert werden soll. Der Anbieter bestätigt den Eingang der Beschwerde und wird diese zeitnah bearbeiten. Der Anbieter wird unverzüglich eine begründete Entscheidung mitteilen und auf die Möglichkeit der außergerichtlichen Streitbeilegung sowie auf andere verfügbare Rechtsbehelfe hinweisen.

10. Nutzungsrechte

Im Rahmen der Digitalen Extras räumt der Kunde durch Hochladen seiner Inhalte dem Anbieter, deren verbundene Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) sowie sonstigen Dritten, die im Auftrag der Vorgenannten das Digitale Extra zur Verfügung stellen, an sämtlichen durch den Kunden hochgeladenen Inhalten ein nicht-exklusives, unwiderrufliches, weltweites, übertragbares und unterlizenzierbares Nutzungsrecht für sämtliche derzeit bekannten und zukünftig bekannt werdenden Medien und Nutzungsarten zur Bereitstellung und Bewerbung der Digitalen Extras ein. Dies beinhaltet insbesondere das Recht, die Inhalte zu speichern, zu hosten, anzuzeigen, zu vervielfältigen, öffentlich wiederzugeben, öffentlich zugänglich zu machen, zu bearbeiten, zu übersetzen und umzugestalten sowie abgeleitete Werke davon zu erstellen. Für die gewerbliche Nutzung von Inhalten zur Bereitstellung und Bewerbung der Digitalen Extras verzichtet der Kunde auf eine Urhebernennung. Das Nutzungsrecht endet, wenn die Inhalte aus dem jeweiligen Digitalen Extra gelöscht werden. Dies geschieht, wenn die Inhalte einzeln vom Kunden gelöscht werden oder durch eine Löschung des Benutzerkontos, es sei denn, der Kunde hat die weitere Nutzung von Inhalten nach der Entfernung erlaubt oder das Gesetz erfordert eine weitere Speicherung der Daten. Die unter in den Datenschutzhinweisen getroffenen Bestimmungen zur Speicherung von Inhalten über den Zeitpunkt der Beendigung des mit dem Kunden abgeschlossenen Nutzungsbedingungen hinaus bleiben hiervon unberührt.

11. Laufzeit und Kündigung

11.1 Die Nutzungsbedingungen laufen unbefristet. Die Laufzeit der Digitalen Extras ergibt sich aus der jeweiligen Beschreibung des Digitalen Extras oder der Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem Verkäufer der Kostenpflichtigen Digitalen Extras. Digitale Extras, die für eine bestimmte Laufzeit abonniert werden können, enden zum Laufzeitende und werden deaktiviert.

11.2 Der Anbieter kann die Nutzungsbedingungen jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen kündigen, jedoch frühestens zum Ablauf des letzten Kostenpflichtigen Digitalen Extras. Kostenpflichtige Digitale Extras enden mit Ablauf der gebuchten Laufzeit. Kostenlose Digitale Extras können innerhalb einer angemessenen Frist vom Anbieter jederzeit gekündigt werden. Der Anbieter erklärt die Kündigung in Textform (einschließlich E-Mail, SMS und Nachricht ins Mercedes-Benz Postfach).

Der Kunde kann die Nutzungsbedingungen jederzeit fristlos kündigen. Der Kunde erklärt die Kündigung durch Abklicken der Nutzungsbedingungen im Benutzerkonto, durch Löschen des Benutzerkontos oder in Textform (einschließlich E-Mail) an das CAC.: Kündigt der Kunde die Mercedes Me ID, führt dies auch zur Kündigung dieser Nutzungsbedingungen.

Hinweis: Etwaige Verpflichtungen zur Zahlung der Gebühren für Kostenpflichtige Digitale Extras bleiben von einer Kündigung der Nutzungsbedingungen bzw. der Deaktivierung einzelner Digitaler Extras durch den Kunden unberührt.

Hinweis: Die Löschung von Apps nach Ziffer 4.9 und die Deaktivierung von Digitalen Extras nach Ziffer 4.11 stellen keine Kündigung dar. Die Kündigung muss über das Benutzerkonto des Kunden oder in Textform (einschließlich E-Mail) an das CAC erfolgen.

11.3 Verlegt ein Kunde, der die Digitalen Extras über die Apps nutzt, seinen Wohnsitz in ein Land, in welchem die Apps nicht verfügbar sind, so kann der Kunde die Digitalen Extras nicht mehr über die Apps nutzen.

Hinweis: Etwaige Verpflichtungen zur Zahlung der Gebühren für Kostenpflichtige Digitale Extras bleiben von einer Verlegung des Wohnsitzes unberührt.

11.4 Eine Kündigung der Nutzungsbedingungen aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund für eine Kündigung seitens des Anbieters stellen insbesondere ein Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen und ein Missbrauch von Digitalen Extras dar. Eine Kündigung aus wichtigem Grund erklärt der Anbieter in Textform (einschließlich E-Mail, SMS und Nachricht ins Mercedes-Benz Postfach) und der Kunde über sein Benutzerkonto oder in Textform (einschließlich E-Mail) an das CAC.

Hinweis: Etwaige Verpflichtungen zur Zahlung der Gebühren für Kostenpflichtige Digitale Extras bleiben von einer Kündigung der Nutzungsbedingungen aus wichtigem Grund durch den Anbieter unberührt.

11.5 Im Falle einer Kündigung der Nutzungsbedingungen werden die Digitalen Extras in den betroffenen Fahrzeugen oder für die Sonstigen Produkte deaktiviert. Das Benutzerkonto des Kunden bleibt auch nach der Kündigung der Nutzungsbedingungen bis zum Löschen des Benutzerkontos bestehen.

11.6 Der Anbieter kann sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Vertrag auf einen Dritten bzw. die in den Zielländern ansässigen lokalen Mercedes-Benz Group AG Konzerngesellschaften übertragen („Vertragsübertragung“). Die Vertragsübertragung wird der Anbieter dem Kunden mit einer Frist von einem

Monat in Textform (einschließlich E-Mail, SMS und Nachricht ins Mercedes-Benz Postfach) vorher ankündigen. In diesem Fall ist der Kunde innerhalb dieser Frist von einem Monat nach Ankündigung der Vertragsübertragung berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Der Kunde kann die Kündigung über sein Benutzerkonto oder in Textform (einschließlich E-Mail) an das CAC erklären.

12. Andere Nutzer und Mitnutzer-Berechtigung

12.1 Um anderen Personen Zugriff auf Digitale Extras zu ermöglichen, kann der Kunde auf seinem Benutzerkonto diese anderen Personen als Mitnutzer („Mitnutzer“) berechtigen. Zur Nutzung der Digitalen Extras als Mitnutzer müssen diese Personen ebenfalls über ein Benutzerkonto verfügen und die Freischaltung durch den Kunden online bestätigen.
Zur Nutzung der Digitalen Extras als Mitnutzer über Apps müssen diese Personen ebenfalls Apps erwerben und auf einem kompatiblen Endgerät installieren.

12.2 Der Mitnutzer erhält die Möglichkeit, bestimmte Digitale Extras in gleicher Weise einzusehen, zu bedienen und zu nutzen wie der Kunde (z.B. den Fahrzeugstatus abzufragen und die Standheizung zu programmieren). Der Erwerb oder das Abonnement (sofern verfügbar) von Digitalen Extras, Kündigungen, die Aktivierung und Deaktivierung der Digitalen Extras sowie die Verknüpfung und Entknüpfung des Fahrzeugs oder des Sonstigen Produkts bleiben jedoch dem Kunden vorbehalten.
Bei einer Programmierung gilt stets der zuletzt empfangene Befehl, unabhängig davon, ob der Befehl vom Kunden oder dem Mitnutzer stammt. Mitnutzer können die Digitalen Extras jedoch nicht selbst aktivieren und deaktivieren. Der Leistungsumfang der Digitalen Extras für den Mitnutzer kann variieren.

12.3 Der Kunde kann die Berechtigung von Mitnutzern jederzeit auf seinem Benutzerkonto löschen.

13. Haftung

13.1 Hat der Anbieter aufgrund des geltenden Rechts für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Anbieter wie folgt beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung wesentlicher immanenter Pflichten aus der Nutzung der Digitalen Extras, etwa solche, die die Nutzungsbedingungen dem Anbieter nach ihrem Inhalt und Zweck gerade auferlegen wollen oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Digitalen Extras überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Nutzungsbedingungen vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.

13.2 Die verschuldensunabhängige Haftung des Anbieters für Mängel, die bereits bei Vertragsschluss vorhanden waren (§ 536 a Abs. 1 BGB) ist ausgeschlossen. Die weiteren Regelungen gemäß Ziffer 13 bleiben von dieser Regelung unberührt.

13.3 Unabhängig von einem Verschulden des Anbieters bleibt eine etwaige Haftung des Anbieters aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) oder anderen anwendbaren Produkthaftungsgesetzen unberührt.

13.4 Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Anbieters für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

13.5 Die vorgenannten Haftungsbegrenzungen und der vorgenannte Haftungsausschluss gelten nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Anbieters, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

13.6 Wenn der Kunde ein Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist und Vertragsgegenstand auch die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen ist, wobei das Fahrzeug seine Funktion auch ohne diese digitalen Produkte erfüllen kann, gelten für diese digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 327 ff. BGB.

14. Datenschutz und Datensicherheit

14.1 Der Anbieter nimmt den Schutz der personenbezogenen Daten der Kunden der Digitalen Extras ernst und achtet bei der Verarbeitung personenbezogener Daten auf den Schutz der Privatsphäre der Kunden.

14.2 Nähere Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu Datenschutz und Datensicherheit sind den Datenschutzhinweisen für Digitale Extras zu entnehmen.

14.3 Im Verhältnis zwischen Unternehmer (vgl. Ziffer 4.3) und Anbieter gelten die Regelungen aus der Vereinbarung über eine Auftragsverarbeitung (mit Ausnahme des Digitalen Extras Van Uptime). Sofern der Kunde Unternehmer ist und Digitale Extras in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit nutzt und das Fahrzeug einem anderen Fahrzeugnutzer zur Nutzung zur Verfügung stellt, ist durch den Unternehmer zu beachten, dass er über die Digitale Extras ggf. Zugriff auf personenbezogene Daten der jeweiligen Fahrzeugnutzer erhält. In diesem Fall ist der Unternehmer Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten betroffener Fahrzeugnutzer. Als Verantwortlicher ist der Kunde bzw. Unternehmer verpflichtet die gesetzlichen Rechte der betroffenen Fahrzeugnutzer zu wahren (vgl. insbesondere auch Ziffer 8.11).

15. Schlussbestimmungen

15.1 Sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlichrechtliches Sondervermögen handelt, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Anbieter Stuttgart, Deutschland.

15.2 Auf das vorliegende Verhältnis zwischen dem Kunden und dem Anbieter findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG), soweit für Verbraucher nicht zwingende nationale Verbraucherschutzvorschriften nach dem Recht des Staates, in dem der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, zum Vorteil des Kunden vorgehen. Hieraus könnte beispielsweise ein über Ziffer 13 hinausgehender Haftungsumfang des Anbieters folgen.

15.3 Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

16. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetzt (VSBG)

Der Anbieter wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.

17. Identität des Anbieters; Kontaktdaten

17.1 Die Digitalen Extras sind ein Angebot der Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Deutschland.

17.2 Kontaktdaten CAC:

Mercedes-Benz
Customer Assistance Center Maastricht N.V (CAC)
P.O. Box 1456,
6201 BL - Maastricht
The Netherlands

Kontaktformular	Telefonnummer*
Link zum Kontaktformular	00800 9 7777777

*Gebührenfrei aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen

Mercedes-Benz Webseite: https://www.mercedes-benz.de/

Die Daten für einige Digitalen Extras und Funktionen basieren auf technischen Applikationen und Daten von dritten Dienstleistern. Die (Lizenz-)Bedingungen der dritten Dienstleister finden Sie unter:
https://legal.here.com/terms/serviceterms/
https://legal.connectedrad.io/tandc/daimler
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/ (OpenStreetMap-Datenbank)
https://maps.google.com/help/terms_maps.html (Google Maps)
https://www.google.com/policies/privacy/ (Google Maps)

Mercedes me ID Nutzungsbedingungen (Mercedes-Benz AG)

st-mmeid-dag-de/de-DE/3.2/03/12/2025

1. Mercedes me ID Service

Anbieter

1.1. Anbieterin des Mercedes me ID Service („Mercedes me ID“, "Mme ID") ist die Mercedes-Benz AG (im Folgenden „MBAG“, „wir“ oder „uns“)

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Tel.: +49 7 11 17-0
E-Mail: dialog.mb@mercedes-benz.com

Vertreten durch den Vorstand:

Ola Källenius (Vorsitzender), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Mathias Geisen, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Oliver Thöne, Hubertus Troska, Harald Wilhelm
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Brudermüller
Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart, Nr. HRB 762873
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 32 12 81 763

Verantwortlicher im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) ist:

Mercedes-Benz Group AG („Wir")
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Deutschland
E-Mail: dialog.mb@mercedes-benz.com

Datenschutzbeauftragter:

Mercedes-Benz Group AG
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
W079
70546 Stuttgart
Deutschland
E-Mail: data.protection@mercedes-benz.com

1.2. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen der Mercedes me ID („Nutzungsbedingungen“) sind die rechtliche Grundlage für Ihre Anmeldung zu und Ihre Nutzung des Mercedes me ID Service. Sie müssen den Nutzungsbedingungen zustimmen. Bitte lesen Sie diese daher sorgfältig durch. Die Nutzungsbedingungen werden bei Ihrer Erstregistrierung wirksam, wenn Ihnen eine Bestätigung in Textform zugeht.

1.3. Der Mercedes me ID Service bietet einen zentralen Zugangsservice einschließlich Benutzerkonto, über den bzw. das Sie sich zu verschiedenen weiteren Services anmelden, sich dort identifizieren und/oder diese nutzen können, einschließlich Online- und Offline-Services (die „Mercedes-Benz Services“), die von Unternehmen der Mercedes-Benz Group oder Drittanbietern (jeweils ein „Mercedes-Benz-Serviceanbieter“) angeboten werden. Teil des Mercedes me ID Service sind zudem z.B. das Mercedes-Benz Datenschutz Center, das Mercedes-Benz Posteingang und der Mercedes-Benz Präferenz-Service. Sie können Ihre Mme ID auch um ein Firmenprofil erweitern und in dem Firmenprofil weitere Dritte mit einer Mme ID hinzufügen. Es liegt dabei in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie die Mme ID des jeweiligen Dritten mit dem Firmenprofil verknüpfen dürfen, insbesondere, dass der Dritte hiermit einverstanden ist. Die Beschreibung der einzelnen Mercedes me ID Services, d.h. die Leistungsumfänge und ggf. weitere Informationen sind im Kundenportal ersichtlich.

1.4. Sofern Sie als natürliche Person noch nicht volljährig sind, melden Sie sich für den Mercedes me ID Service bitte nur an und/oder nutzen Sie diesen bitte nur mit der Zustimmung Ihres/Ihrer gesetzlichen Vertreter/s (d. h. in der Regel Ihrer Eltern oder eines Elternteils).

1.5. Beachten Sie bitte, dass die Nutzungsbedingungen ausschließlich für den Mercedes me ID Service gelten. Für die Mercedes-Benz Services, die Sie unter Verwendung Ihrer Mercedes me ID nutzen können, gelten gegebenenfalls gesonderte Nutzungsbedingungen. Bitte beachten Sie außerdem, dass manche Mercedes-Benz Services nur genutzt werden können, wenn Sie eine Mercedes me ID haben oder dass Sie gegebenenfalls zusätzliche Anforderungen erfüllen müssen, um sich für bestimmte Mercedes-Benz Services anmelden und/oder diese nutzen zu können. Für manche dieser Mercedes-Benz Services fallen gegebenenfalls Gebühren an.

2. Änderungen dieser Nutzungsbedingungen

Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen zu aktualisieren, um relevante Gesetzesänderungen, regulatorische Anforderungen, geänderte Rechtsprechung oder technische Weiterentwicklungen zu berücksichtigen, die für den Mercedes me ID Service gelten. Durch diese Änderungen darf das Vertragsgefüge nicht insgesamt umgestaltet und Sie gegenüber den bisherigen Regelungen nicht wesentlich benachteiligt werden. Sie erhalten mindestens 30 Tage vor jeder Änderung dieser Nutzungsbedingungen eine entsprechende Mitteilung. Sie können der Änderung innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Mitteilung in Textform widersprechen. Unterlassen Sie dies, gilt Ihre Zustimmung zu der Änderung als erteilt, soweit aufgrund zwingender Vorschriften Ihres Wohnsitzstaates keine ausdrückliche Zustimmung erforderlich ist. Wir werden Sie hierauf in der Änderungsmitteilung hinweisen. Im Falle einer Änderungsmitteilung sind Sie berechtigt, den Vertrag alternativ zum vorgesehenen Änderungszeitpunkt kostenfrei zu kündigen. Auch hierauf werden wir Sie in der Änderungsmitteilung hinweisen. Kontaktieren Sie uns im Falle des Widerspruchs oder der Kündigung innerhalb von 30 Tagen nach dieser Mitteilung unter den folgenden Kontaktdaten und teilen uns bitte mit, dass Sie den Vertrag kündigen möchten:

Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V (CAC) P.O. Box 1456, 6201 BL Maastricht Niederlande Ihre lokale Kontaktdaten finden Sie in Ziffer 15 dieser Nutzungsbedingungen. Alternativ können Sie ihr Benutzerkonto im Kundenportal löschen.

Im Falle des Widerspruchs oder soweit aufgrund zwingender Vorschriften Ihres Wohnsitzstaates eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich ist und Sie diese nicht innerhalb der 30 Tage erteilen, haben wir das Recht, den Vertrag – ganz oder im Hinblick auf einzelne in Folge der Mitteilung geänderte Funktionen der Mme ID – zu kündigen. Wir werden in diesem Fall sicherstellen, dass etwaige von Ihnen genutzte Mercedes-Benz Services weiterhin im vertraglichen geschuldeten Umfang zur Verfügung stehen.

3. Mercedes me ID Benutzername

3.1. Mit der Mercedes me ID können Sie sich bei allen an den Mercedes me ID Service angeschlossenen Mercedes-Benz Services anmelden. Sie können mit der Mercedes me ID personalisiert auf die jeweiligen Services zugreifen. Die Verwendung der Mercedes me ID setzt die Hinterlegung eines Passwortes voraus.

3.2. Ihr Benutzername entspricht der E-Mailadresse und/oder der Mobilfunknummer, die Sie bei der Registrierung angegeben haben. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, über die Einstellungen des Mercedes-Benz Kontos eine andere E-Mailadresse und/oder Mobilfunknummer als Benutzernamen anzugeben. Um Ihnen alle erforderlichen Informationen für die Nutzung des Benutzerkontos zukommen zu lassen, ist die Hinterlegung einer E-Mail Adresse notwendig. An diese E-Mailadresse senden wir Ihnen die erforderlichen Informationen rund um die Nutzung der Mercedes me ID.

3.3. Sofern verfügbar, haben Sie die Möglichkeit, einzelnen Drittanbietern Zugriff auf einzelne Ihrem Mercedes-Benz Konto zugeordnete und an diesen Service angeschlossene Webseiten und Applikationen zu gewähren. Wenn Sie dies einrichten, übermitteln wir dem Drittanbieter ein Authentifizierungsmerkmal. Dieses Authentifizierungsmerkmal können Sie jederzeit widerrufen. Gegebenenfalls müssen Sie auf der an diesen Service angeschlossenen Webseite oder Applikation gesonderten Nutzungsbedingungen zustimmen.

3.4. Bitte nutzen Sie sichere Anmeldedaten für Ihre Mercedes me ID, behandeln Sie diese Anmeldedaten vertraulich und geben Sie sie nicht an Dritte weiter. Sie sind für alle unter und/oder in Zusammenhang mit Ihrer Mercedes me ID vorgenommenen Aktivitäten verantwortlich, es sei denn, Sie haben alle angemessenen Vorkehrungen getroffen, um Ihre Anmeldedaten geheim zu halten. Sie dürfen den Mercedes me ID Service nicht missbräuchlich verwenden; insbesondere dürfen Sie den Mercedes me ID Service nicht in einer Weise oder in einer Absicht verwenden, die geltenden Gesetzen widerspricht oder die Rechte Dritter verletzt.

4. Mercedes-Benz Services

4.1. Die Leistungsumfänge der einzelnen Mercedes-Benz Services, Nutzungsvoraussetzungen, Verfügbarkeiten und ggf. weitere Informationen ergeben sich aus der Beschreibung des jeweiligen Mercedes-Benz Services. Wir behalten uns vor, die Mercedes-Benz Services jederzeit weiterzuentwickeln und einzelne Funktionen hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen. Die Anpassung erfolgt nur, soweit ein triftiger Grund vorliegt und Ihnen keine zusätzlichen Kosten entstehen.

4.2. Folgende Umstände können zu einer Anpassung der Mercedes-Benz Services führen: Anpassung an neue technische Möglichkeiten oder Änderungen im Nutzerverhalten, Anpassung an eine erhöhte Nutzerzahl, Anpassung aufgrund wichtiger betriebstechnischer Gründe, Weiterentwicklung der Mercedes-Benz Services, Anpassung aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben und höchstrichterlicher Rechtsprechung oder sonstiger gleichwertiger Gründe.

5. Mercedes me ID Daten

5.1. Da es sich bei Mercedes me ID um ein zentrales Benutzerkonto handelt, werden von Ihnen bestimmte Daten abgefragt, die bei der Registrierung als obligatorisch gekennzeichnet sind („obligatorische Daten“). Obligatorische Daten müssen korrekt und vollständig sein.

5.2. Neben den obligatorischen Daten können Sie Ihrer Mercedes me ID freiwillig zusätzliche Informationen („freiwillige Daten“) hinzufügen (obligatorische Daten und freiwillige Daten werden zusammen als „Mercedes me ID Daten“ bezeichnet), um Ihr Benutzererlebnis zu optimieren und den Anmeldevorgang zu bestimmten Mercedes-Benz Services zu vereinfachen. Je mehr Informationen Sie Ihrer Mercedes me ID hinzufügen, desto weniger Informationen müssen Sie voraussichtlich angeben, wenn Sie sich zu einem zusätzlichen Mercedes-Benz-Service anmelden und/oder diesen nutzen möchten. Wir empfehlen, Ihre Mercedes me ID Daten stets auf dem neuesten Stand zu halten.

6. Verknüpfung von Mercedes me ID und Mercedes-Benz Services

Wenn Sie sich zu einem Mercedes-Benz-Service anmelden und/oder diesen nutzen, erhält der Mercedes-Benz-Service Anbieter Zugriff auf diejenigen Mercedes me ID Daten, die erforderlich sind, um sich für den betreffenden Mercedes-Benz-Service anmelden und/oder diesen nutzen können. Dies kann sowohl obligatorische- als auch freiwillige Daten der Mercedes-Benz-Serviceanbieter betreffen. Darüber hinaus ist der Mercedes-Benz-Service mit Ihrer Mercedes me ID verknüpft und hat Zugriff auf Ihre aktuellen Mercedes me ID Daten.

7. Verarbeitung personenbezogener Daten

Um Ihnen den Mercedes me ID Service zur Verfügung zu stellen, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, d.h. jegliche Informationen, die sich direkt oder indirekt auf Sie beziehen (bspw. Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse etc.). Die Zwecke und Mittel für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten legt jeder Mercedes-Benz-Serviceanbieter gemeinsam mit uns fest. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten innerhalb des Mercedes-Benz Datenschutz Centers, des Mercedes-Benz Präferenz-Services und der Mercedes-Benz Posteingang gemeinsam als Verantwortliche. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen und unserer Mercedes me ID Datenschutzrichtlinie. Diese Nutzungsbedingungen unterliegen der Mercedes me ID Datenschutzrichtlinie; die Datenschutzrichtlinie ist jedoch kein Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen.

8. Mercedes me ID und geistiges Eigentum

Alle Rechte am geistigen Eigentum des Mercedes me ID Service, insbesondere des Mercedes-Benz Datenschutz Centers, verbleiben bei uns; Sie sind nicht berechtigt, Logos, Handelsmarken und/oder andere Elemente unseres geistigen Eigentums zu nutzen, soweit dies nicht erforderlich ist, um sich für den Mercedes me ID Service anmelden und/oder diesen nutzen zu können.

9. Nutzung des Mercedes me ID Service für Mercedes-Benz Services

Die Anmeldung zu einem Mercedes-Benz-Service mit der Mercedes me ID und/oder die Nutzung eines Mercedes-Benz Services kann weiteren technischen Anforderungen unterliegen, über die Sie der zuständige Mercedes-Benz-Service Anbieter gesondert informieren wird.

Wir behalten uns vor, die Nutzung des Mercedes me ID Service von Zeit zu Zeit (vorübergehend) zu beschränken oder auszusetzen, um den Zugang zum Mercedes me ID Service und/oder dessen Verfügbarkeit, Sicherheit und Integrität aufrechtzuerhalten, wiederherzustellen und/oder zu verbessern.

10. Haftung

Hat die MBAG aufgrund des geltenden Rechts für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet die MBAG wie folgt beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung wesentlicher immanenter Pflichten aus der Nutzung des Mercedes me ID Service, etwa solche, die die Nutzungsbedingungen nach ihrem Inhalt und Zweck der MBAG gerade auferlegen wollen oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Dienste überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen und vertrauen dürfen. Diese Haftung ist auf den zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Nutzungsbedingungen vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.

Unabhängig von einem Verschulden auf Seiten der MBAG bleibt eine etwaige Haftung der MBAG aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) oder anderen anwendbaren Produkthaftungsgesetzen unberührt.

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen von der MBAG für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Für von ihnen mit Ausnahme der gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten durch grobe Fahrlässigkeit verursachte Schäden gilt die diesbezüglich für die MBAG geregelte Haftungsbeschränkung entsprechend.

Die Haftungsbeschränkungen dieser Ziffer gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

11. Löschung Ihrer Mercedes me ID

Sie können Ihre Mercedes me ID jederzeit löschen. Damit beenden Sie auch die Vereinbarung zwischen Ihnen und der MBAG über die Erbringung des Mercedes me ID Service. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie nach der Löschung Ihrer Mercedes me ID möglicherweise auch bestimmte Mercedes-Benz Services nicht mehr nutzen können, für die Ihre Mercedes me ID erforderlich ist. Sollten Sie nach einer Löschung Ihrer Mercedes me ID eine neue Mercedes me ID anlegen, kann eine Wiederherstellung der ursprünglichen Mercedes-Benz Services nicht garantiert werden. Gegebenenfalls ist die erneute Nutzung bestimmter Mercedes-Benz Services auch mit Kosten verbunden, über die Sie bei der erneuten Anmeldung informiert werden.

12. Beendigung des Mercedes me ID Service

Wir behalten uns vor, diese Vereinbarung – ganz oder im Hinblick auf einzelne Funktionen der Mme ID – mit einer Frist von einem Monat zu kündigen, sollten wir den Mercedes me ID Service ganz oder teilweise einstellen; wir werden in diesem Fall sicherstellen, dass etwaige von Ihnen genutzte Mercedes-Benz Services weiterhin im vertraglichen geschuldeten Umfang zur Verfügung stehen. Wir behalten uns außerdem vor, die Nutzung Ihres Mercedes me ID Service mit sofortiger Wirkung auszusetzen und/oder zu beendigen, wenn wir den begründeten Verdacht haben, dass Ihre Mercedes me ID oder der Mercedes me ID Service in betrügerischer oder missbräuchlicher Weise verwendet wird. Soweit möglich, informieren wir Sie vorab über diese Aussetzung und/oder Beendigung. In jedem Fall informieren wir Sie über den Grund, aus dem wir die Nutzung Ihres Mercedes me ID Service ausgesetzt und/oder beendet haben, und Sie sind berechtigt, sich bei Ihrem lokalen Mercedes-Benz Support (siehe Ziffer 15) über diese Aussetzung und/oder Beendigung zu beschweren. Wenn der Verstoß behoben werden kann oder die Beendigung und/oder Aussetzung nicht gerechtfertigt war, gewähren wir Ihnen erneut Zugang zu Ihrem Mercedes me ID Service.

Wir behalten uns das Recht vor, Sie bei Anzeichen einer missbräuchlichen Nutzung des Mercedes me ID Services oder einer Nutzung, die gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt, zu sperren oder sonst geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine Nutzung gilt insbesondere dann als missbräuchlich, wenn Sie die Systeme oder darin zur Verfügung gestellte Informationen außerhalb der bestimmungsgemäßen Nutzungszwecke verwenden, den Mercedes me ID Service zu rechtswidrigen oder den Rechten der MBAG oder Dritten verletzenden Zwecken nutzen oder den Mercedes me ID Service unter Nichteinhaltung weiterer durch uns vorgesehene Richtlinien nutzen. Dementsprechend sichern Sie als Nutzer zu, dass die von Ihnen gegenüber uns gemachten Angaben, insbesondere im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des Mercedes me ID Service, wahr und vollständig sind. Sie als Nutzer verpflichten sich weiter, uns als Anbieter unverzüglich über alle künftigen Änderungen der angegebenen Daten zu informieren. Darüber hinaus verpflichtet Sie sich, dafür Sorge zu tragen, dass die von Ihnen bei der Nutzung unserer Systeme eingesetzte Hard- und Software, einschließlich Arbeitsplatzrechner, Router, Datenkommunikationssysteme usw. frei von Viren, Würmern, Trojanern usw. sind. Hinsichtlich der durch Sie hochgeladenen Daten verpflichtet Sie sich, dafür Sorge zu tragen, dass Sie Inhaber aller Rechte an den hochgeladenen Daten sind und über die Nutzung frei verfügen können, darunter u.a., dass die hochgeladenen Daten nicht mit Rechten Dritter belastet sind, die einer solchen Nutzung entgegenstehen. Der Mercedes me ID Service darf insbesondere nicht zur Verbreitung von Informationen genutzt werden, die die folgenden Kriterien erfüllen: a) rassistischen, menschenverachtenden Parolen b) Angabe von falschen oder sonst inkorrekten Informationen c) beleidigende, ausfällige, belästigende, hasserfüllt, obszön, bedrohend oder sonst anstößig d) Angaben, die gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen oder mit denen geltende Vorgaben nicht ausreichend beachtet bzw. umgesetzt werden (z.B. im Fall von Kennzeichnungs- oder Transparenzpflichten) e) Informationen, deren Bereitstellung oder Verbreitung eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit darstellen **Maßnahmen bei Verstößen** Sollten bereitgestellte Informationen gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen und wir als Anbieter hiervon Kenntnis erlangen (etwa durch Meldung einer anderen Person), behalten wir uns das Recht vor, entsprechende Inhalte unverzüglich (ggf. auch nur vorübergehend) zu sperren bzw. zu löschen und alle weiteren erforderlichen Schritte einzuleiten. Soweit erforderlich bzw. sachgerecht, werden in diesem Zuge je nach Schwere, Häufigkeit und Anzahl des/der Verstoße(s) folgende Maßnahmen ergriffen: a) vorübergehendes oder endgültiges Löschen von Inhalten b) vorübergehende Sperrung eines Benutzerkontos und Inaktivierung der zugehörigen Inhalte c) dauerhafte Sperrung von Benutzerkonten und aller zugehörigen Inhalte d) dauerhafte Sperrung des Benutzerkontos und aller zugehörigen Inhalte und Aufnahme der Zugangsdaten, insbesondere der angegeben E-Mail-Adresse und anderer Stammdaten zur Identifizierung des Benutzerkontos, auf eine Sperrliste (Blacklist) mit der Folge, dass ein neues Benutzerkonto nicht erstellt werden kann. **Beschwerde und (außergerichtliche) Streitbeilegung** Sie haben die Möglichkeit, gegen Entscheidungen der MBAG wie Löschen von Inhalten bzw. Sperren von Benutzerkonten o.ä. eine Beschwerde im Wege eines Beschwerdeverfahrens innerhalb von sechs Monaten ab Zugang der ursprünglichen Entscheidung einzulegen. Das Beschwerdeformular ist auffindbar unter folgendem Webformular-Link (https://www.mercedes-benz.de/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/copyright.html#contact). Die MBAG wird diese Beschwerde innerhalb einer Frist von einem Monat prüfen und die ursprüngliche Entscheidung entweder (ganz oder teilweise) aufheben oder bestätigen. Die Entscheidung wird Ihnen nebst Begründung per E-Mail mitgeteilt. Beschwerden, die nicht im Wege der zuvor beschriebenen Prozesse gelöst werden können, können jederzeit über den Gerichtsweg eingebracht werden.

13. Rechtswahl

Auf das vorliegende Verhältnis zwischen dem Kunden und dem Anbieter findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG), soweit für Verbraucher nicht zwingende nationale Verbraucherschutzvorschriften nach dem Recht des Staates, in dem der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, zum Vorteil des Kunden vorgehen.

14. Beschwerden, Online-Streitbeilegung

14.1. Wenn Sie irgendwelche Beschwerden im Zusammenhang mit den Mercedes me ID Services haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder rufen Sie uns bitte unter Ihrer lokalen Telefonnummer an, die Sie beide in Ziffer 15 dieser Nutzungsbedingungen finden.

14.2. Falls Sie Ihren Wohnsitz in der Europäischen Union oder in Norwegen, Island oder Liechtenstein haben, beachten Sie bitte, dass die Europäische Kommission eine Internetplattform zur Online-Streitbeilegung eingerichtet hat (sog. „OS-Plattform“). Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit vertraglichen Verpflichtungen aus Online-Verträgen. Sie können die OS-Plattform unter dem folgenden Link erreichen: https://ec.europa.eu/consumers/odr .

14.3. Die MBAG wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des deutschen Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.

15. Lokale Kontakte

Sie finden Ihre länderspezifischen Kontaktdaten hier: https://terms.mercedes-benz.com/plugin/mmeidtou/MmeidContact/de-DE